《典籍里的中国》第五集

中华传统美德是中华文化的**精髓**，是人类文明发展的重要精神财富，是社会主义道德建设的**源头活水**。

（一）中华传统美德的基本精神

重视整体利益
强调责任奉献

推崇仁爱原则
注重以和为贵

注重人伦关系
重视道德义务

追求精神境界
向往理想人格

强调道德修养
注重道德践履

重视整体利益，强调责任奉献

夙夜在公。 —— 《诗经·召南·采蘩》

以公灭私，民其允怀。 —— 《尚书·周官》

国而忘家，公而忘私。 —— 《汉书·贾谊传》

甲骨文“利”

甲骨文“义”

传统道德中的义利之辨、理欲之辨，其核心和本质是公私之辨。

推崇仁爱原则，注重以和为贵

推崇仁爱

己欲立而立人，己欲达而达人。——《论语·雍也》

亲亲而仁民，仁民而爱物。——《孟子·尽心上》

知者自知，仁者自爱。——《荀子·子道》

兼相爱，交相利。——《墨子·兼爱下》

崇尚和谐

在人际相处上，主张与人为善、推己及人

在民族关系上，主张互相交融、和衷共济

在对外关系上，倡导亲仁善邻、协和万邦

注重人伦关系，重视道德义务

父义、母慈、兄友、弟恭、子孝。

——《尚书·舜典》

五教

父子有亲、君臣有义、夫妇有别、 长幼有序、朋友有信。

——《孟子· 滕文公上》

五伦

仁、义、礼、智、信

——董仲舒

五常

追求精神境界，向往理想人格

贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷。人不堪其忧，回也不改其乐。

——《论语·雍也》

仁者不忧，知者不惑，勇者不惧。

——《论语·宪问》

先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。

——《岳阳楼记》

强调道德修养，注重道德践履

见贤思齐焉，见不贤而内自省也。

——《论语·里仁》

吾善养吾浩然之气。

——《孟子·公孙丑上》

名不可简而成也，誉不可巧而立也，君子以身戴行。

——《墨子·修身》

古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身。

——《礼记·大学》

全民抗疫中，中国人民用行动彰显了哪些中华传统美德?

中华传统美德已经深入到中华民族的思维方式、价值观念、行为方式和风俗习惯之中，为我们今天的道德建设提供有益启发，为治国理政提供有益启示，为解决当代人类面临的道德难题提供了重要启迪，更为当代大学生的成长提供了宝贵的精神营养。

（二）中华传统美德的创造性转化和创新性发展

2022年8月，大型剧情演艺节目《少年奇妙游》，从首次下山的少侠视角出发，创新融合、多元传承，文字、书法、水墨风格的山川与舞姿交织出一幅大唐江湖的“仁义礼智信”画卷，开启了一段“仁义礼智信”的奇幻人生修行。

传统道德是一个矛盾体，具有鲜明的两重性

中华传统美德作为中国传统道德的精华部分，为今天的道德建设提供了丰富的资源

- 坚定历史自信、文化自信
- 不忘本来 辩证取舍
- 古为今用 推陈出新
- 传承和弘扬中华传统美德

加强对中华传统美德的挖掘和阐发

“共和国勋章”获得者黄旭华，为了中国核潜艇事业，隐姓埋名30年，无法向父母尽孝。他曾经说：“俗话说，忠孝难两全。我觉得，对国家的忠就是对父母最大的孝，我相信终有一天我的家人会谅解我，能够理解我为国家所做的工作。”

黄旭华的忠孝观，是对中华传统美德中的家国情怀和社会主义集体主义精神的生动体现和弘扬。

要加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发，努力实现中华传统美德的创造性转化、创新性发展，把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来，把继承优秀传统文化又弘扬时代精神、立足本国又面向世界的当代中国文化创新成果传播出去。只要中华民族一代接着一代追求美好崇高的道德境界，我们的民族就永远充满希望。

——习近平在省部级主要领导干部学习贯彻十八届三中全会精神全面深化改革专题研讨班上的讲话（2014年2月17日）

央视公益广告《筷子》

一双筷子，承载着中国人数千年的情感和记忆。一双筷子，包含着启迪、传承、明礼、关爱、思念、睦邻、守望、感恩的精神内涵，是中华传统美德的鲜活传承。

用中华传统美德滋养社会主义道德建设

中华传统美德

位卑未敢忘忧国。
——陆游：《病起书怀》

居处恭，执事敬，与人忠。
——《论语·子路》

人而无信，不知其可也。
——《论语·为政》

礼之用，和为贵。
——《论语·学而》

爱国

敬业

诚信

友善

社会主义道德建设

《典籍里的中国》《经典咏流传》《中国诗词大会》等节目采用人民群众喜闻乐见和通俗易懂的方式，让传统美德与日常生活水乳交融，不断丰富人们的精神世界，增强人们的精神力量。

明辨

道德复古论？道德虚无论？

复古论：道德建设的最终目标是要恢复中国“固有文化”，形成以中国传统文化为主体的道德体系。

虚无论：中国传统道德从整体上来说在今天已经失去了价值和意义，必须从整体上予以全盘否定。

《光明日报》：对屡禁不止的“女德班”应出重拳

“男为大，女为小”“穿得时尚暴露，等于教人强奸”“婚姻四项基本原则：打不还手、骂不还口、逆来顺受、坚决不离婚”……据报道，“女德班”卷土重来开办亲子夏令营，洗脑未成年女孩，针对5~18岁青少年讲“孝道”“女德”。

“复古论”和“虚无论”的观点都是错误的，割断了道德的历史与发展的关系，都不利于社会的发展和道德的进步。

要树立高度的文化自觉和文化自信，深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，结合时代要求继承创新，让中华文化展现出永久魅力和时代风采。

二、如何让红色基因代代相传?

——发扬中国革命道德

埃德加·斯诺

东方魔力——中国革命道德

1936年，美国记者埃德加·斯诺来到延安，在目睹了毛泽东住的简陋窑洞、周恩来睡的草席土炕、彭德怀穿的降落伞改制的背心、林伯渠戴的绳子缠着的断腿眼镜之后，他发现了一种伟大的力量——“东方魔力”，并断言这是中华民族的“兴国之光”。

（一）中国革命道德的形成与发展

中国革命道德，是指中国共产党人、人民军队、一切先进分子和人民群众在中国革命、建设、改革中所形成的优秀道德，是马克思主义与中国革命、建设、改革的伟大实践相结合的产物，是中华民族极其宝贵的道德财富。

- 新民主主义革命的伟大成就
- 社会主义革命和建设的伟大成就
- 改革开放和社会主义现代化建设的伟大成就
- 新时代中国特色社会主义的伟大成就

革命传统特别是革命道德传统，是克服前进道路上一切困难的重要精神支柱，是战胜千难万险的重要力量源泉，对中国的革命、建设、改革事业发挥着极其重要的作用。

光荣传统不能丢，丢了就丢了魂；红色基因不能变，变了就变了质。

——习近平在中共十八届六中全会第二次全体会议上的讲话
（2016年10月27日）

（二）中国革命道德的主要内容

中国革命道德主要内容

- 为实现社会主义和共产主义的理想信念而奋斗
- 全心全意为人民服务
- 始终把革命利益放在首位
- 树立社会新风，建立新型人际关系
- 修身自律，保持节操

为实现社会主义和共产主义的理想信念而奋斗

坚持社会主义和共产主义理想信念的不屈不挠的精神，是革命道德的灵魂。

为巩固和完成共产主义事业而斗争，这就是共产主义道德的基础。

——列宁：《青年团的任务》

不能因为你们今天绞死了我，就绞死了伟大的共产主义！我们已经培养了很多同志，如同红花的种子，撒遍各地！

——李大钊

心中有理想，脚下有力量，无论革命环境多么艰难困苦，无数仁人志士前赴后继、一往无前，理想从不曾动摇，甚至献出宝贵生命。

全心全意为人民服务

张思德

焦裕禄

杨善洲

廖俊波

全心全意为人民服务是贯穿中国革命道德始终的一根红线，是中国共产党在革命实践中的伟大创造。

我们的道德之所以伟大，正因为它是无产阶级的共产主义的道德。这种道德，不是建筑在保护个人和少数剥削者的利益的基础上，而是建筑在无产阶级和广大劳动人民的利益的基础上，建筑在最后解放全人类、拯救世界脱离资本主义灾难、建设幸福美丽的共产主义世界的利益的基础上，建筑在马克思列宁主义的科学共产主义的理论基础上。

——刘少奇：《论共产党员的修养》

始终把革命利益放在首位

共产党人和革命者从事革命活动的目的就是要为革命利益而奋斗。中国革命道德要求一切革命者和先进分子自觉地服从革命利益的同时，也要求革命的集体和领导始终不渝地从各个方面照顾每个革命成员的个人利益，关心他们的事业成就和个人的全面发展。

为了国家和集体的利益，为了人民大众的利益，一切有革命觉悟的先进分子必要时都应当牺牲自己的利益。

——邓小平在中共中央政治局扩大会议上的讲话（1980年8月18日）

两封家书

父母大人：

……儿何尝不思念着骨肉的团聚，儿何尝不眷恋着家庭的亲密，但上海、长沙烈士们殷红的血迹燃起了儿的满腔怒火，乱葬岗上孤儿寡母的哭声斩断了儿的万缕归思。

为了让千千万万的母亲和孩子能过上好日子，为了让白发苍苍的老人皆可享乐天年，儿已决意以身许国，革命不成功，立誓不回家。

——王尔琢

两封家书

母亲：

……我军在西北的战场上，不仅取得光荣的战绩，山西的民众，整个华北的民众，对我军极表好感，他们都唤着“八路军是我们的救星”。我们也决心与华北人民共艰苦，共生死。不管敌人怎样进攻，我们准备不回到黄河南岸来。我们改编为国民革命军后，当局对我们仍然是苛刻，但我全军将士，都有一个决心，为了民族国家的利益，过去没有一个铜板，现在仍然是没有一个铜板，准备将来也不要一个铜板，过去吃过草，准备还吃草。

母亲！您好吗？家里的人都好吗？我时刻记念着！

敬祝

福安！

男　自林

十二月三日于洪洞

两封家书

烽火连三月，家书抵万金。家书，是一份牵挂，是一份期盼，也是一份传承。一封封情真意切的家书，既反映他们对亲人的深情、对子女的教诲，更展现了共产党人和一切先进分子把革命利益放在首位，以个人利益服从革命利益的高尚品德和为革命献身的豪情壮志。

树立社会新风，建立新型人际关系

中国革命道德破除等级观念和特权思想，破除鄙视劳动和劳动人民的旧观念，树立了平等意识，保护了妇女、儿童和老人的合法权益，引导建立新型家庭关系和培育良好家风。

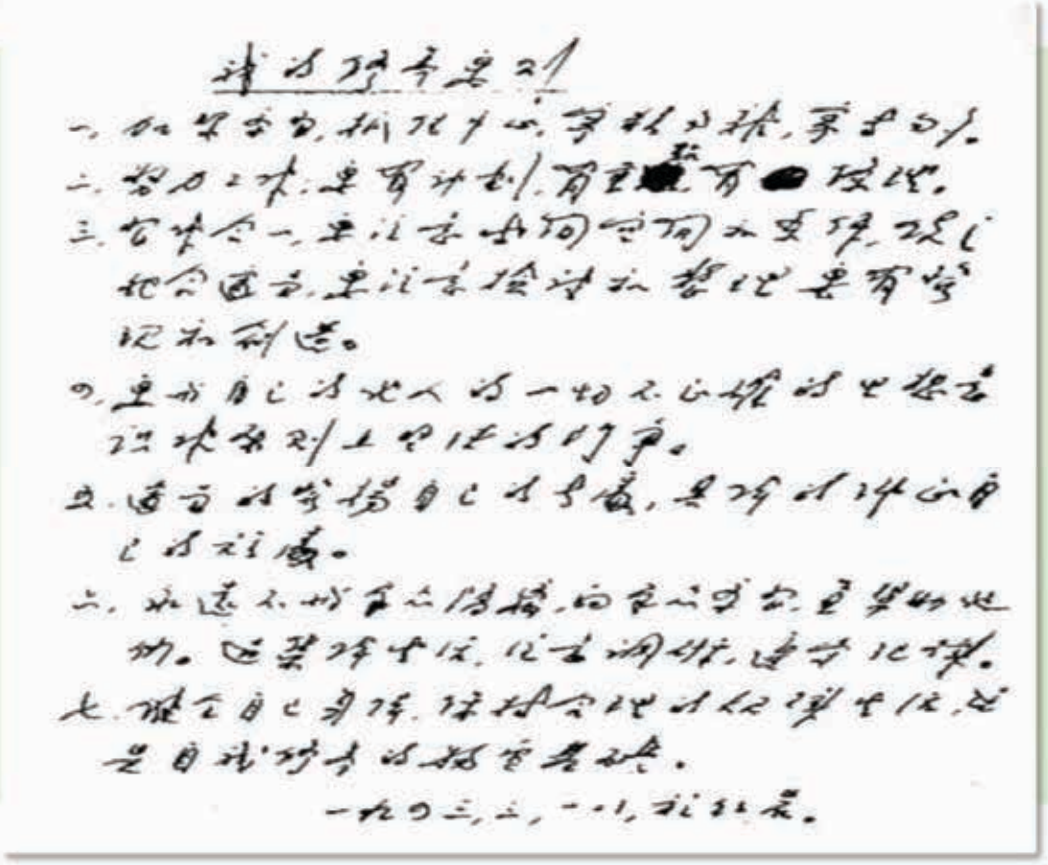
在那里，人人平等，相亲相爱，有如兄弟。刻苦耐劳从事建设，成绩斐然……

余观感之余，衷心无限兴奋，梦寐神驰，为我大中华民族庆祝也！

中国有救星，胜利有保证，中国的希望在延安！

——陈嘉庚

修身自律，保持节操



周恩来《我的修养要则》

中国革命道德把加强个人道德修养看成是能够影响革命成败的大事。

中国共产党人严于律己、谦虚谨慎、淡泊名利、清正廉洁、襟怀坦白、光明磊落，始终保持高风亮节，展现出高尚的人格力量。

回望过往历程，眺望前方征途，我们必须始终赓续红色血脉，用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、指引方向，用党的光荣传统和优良作风坚定信念、凝聚力量，用党的历史经验和实践创造启迪智慧、砥砺品格，继往开来，开拓前进。

把革命先烈流血牺牲打下的红色江山守护好、建设好，努力创造不负革命先辈期望、无愧于历史和人民的新业绩。

——习近平在十九届中央政治局第三十一次集体学习时的讲话

（2021年6月25日）

（三）中国革命道德的当代价值

2014年，我国正式设立烈士纪念日，以缅怀英烈丰功伟绩，激励人们传承红色基因。

红色江山来之不易，守好江山责任重大。要讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事，把红色基因传承下去，确保红色江山后继有人、代代相传。

——习近平在辽宁考察时的讲话

（2022年8月16日至17日）

有利于加强和巩固社会主义和共产主义的理想信念

瞿秋白

1935年就义

时年36岁

瞿独伊

1941年被捕入狱，面对敌人威逼利诱也绝不屈服

共产主义理想的百年传承

有利于培育和践行社会主义核心价值观

我们倡导的富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善的社会主义核心价值观，体现了古圣先贤的思想，体现了仁人志士的夙愿，体现了革命先烈的理想，也寄托着各族人民对美好生活的向往。

——习近平在北京市海淀区民族小学主持召开座谈会时的讲话(2014年5月30日)

有利于引导人们树立正确的道德观

革命烈士江竹筠

“燃灯校长”张桂梅

发扬光大革命道德，能够引导人们正确对待个人利益和社会整体利益、国家利益的关系，能够帮助人们在深刻把握历史、认识社会、审视人生的基础上，以昂扬姿态开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。

有利于培育良好的社会道德风尚

充分发挥革命道德的精神力量，培育良好的社会道德风尚，净化社会人际关系，抵制金钱至上、诚信缺失、奢侈浪费、贪污腐败等各种腐朽思想，树立浩然正气，凝聚崇德向善的正能量。

《人民日报》评论：偷税被罚、超话被关……重拳治理，明星演艺之路该向何方？修身守正、立心铸魂，为引领风尚贡献力量

发扬中国革命道德，要自觉同歪曲历史、诋毁英雄的历史虚无主义作坚决斗争。

“英雄是最闪亮的坐标”，英雄不容戏虐。公然侮辱、诋毁英雄烈士的言行，不仅是对英雄烈士荣誉的严重侵害，更是对社会主义核心价值观和爱国主义精神的公然反对和践踏。要维护社会公共利益，引导全社会形成崇尚捍卫英雄烈士的浓厚氛围。

屡次辱华，伤口撒盐！2023年1月索尼微博涉嫌侮辱烈士邱少云被禁言

每一个历史事件、每一位革命英雄、每一种革命精神、每一件革命文物，都代表着我们党走过的光辉历程、取得的重大成就，展现了我们党的梦想和追求、情怀和担当、牺牲和奉献，汇聚成我们党的红色血脉……我们要赓续红色血脉，把革命先烈流血牺牲打下的红色江山守护好、建设好，努力创造不负革命先辈期望、无愧于历史和人民的新业绩。

——习近平在十九届中央政治局第三十一次集体学习时的讲话

（2021年6月25日）

三、如何在交流互鉴中汲取有益营养?

——借鉴人类文明优秀道德成果

（一）为什么要借鉴人类优秀道德成果?

正如中国人喜欢茶而比利时人喜爱啤酒一样，茶的含蓄内敛和酒的热烈奔放代表了品味生命、解读世界的两种不同方式。但是，茶和酒并不是不可兼容的，既可以酒逢知己千杯少，也可以品茶品味品人生。

——习近平在布鲁日欧洲学院的演讲

（2014年4月1日）

在人类历史的漫长进程中，各民族创造了具有自身特点和标识的文明，共同构成人类文明绚丽多彩的百花园。各种文明是各民族历史探索和开拓的丰厚积累，也是今天各民族生存和发展的深层指引。我们要促进人类社会发展、共同构建人类命运共同体，就必须深入了解和把握各种文明的悠久起源和丰富内容，让一切文明的精华造福当今、造福人类。

——习近平复信雅典大学维尔维达基斯教授等希腊学者

（2023年2月20日）

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。人类文化和文明发展进步的过程表明，一种文化能够通过与其他文化交流碰撞和冲突融合而保持其生命力，是实现自我更新和自我发展的重要条件。因此，一个国家或民族的道德进步，既要注意在文明交流中坚守自身优秀道德传统，也要在文明互鉴中积极吸收其他有益道德成果。

美人之美，美美与共

我访问过世界上许多地方，最喜欢做的一件事情就是了解五大洲的不同文明，了解这些文明与其他文明的不同之处、独到之处，了解在这些文明中生活的人们的世界观、人生观、价值观。我到过代表古玛雅文明的奇琴伊察，也到过带有浓厚伊斯兰文明色彩的中亚古城撒马尔罕。我深深感到，要了解各种文明的真谛，必须秉持平等、谦虚的态度。如果居高临下对待一种文明，不仅不能参透这种文明的奥妙，而且会与之格格不入。历史和现实都表明，傲慢和偏见是文明交流互鉴的最大障碍。

——习近平在联合国教科文组织总部的演讲

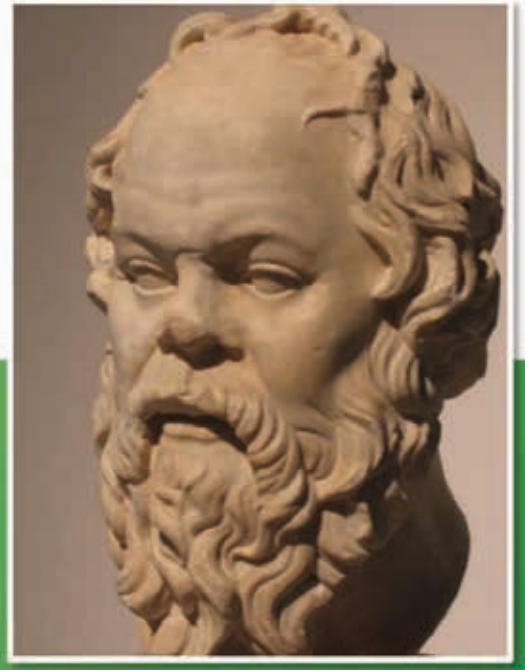
（2014年3月27日）

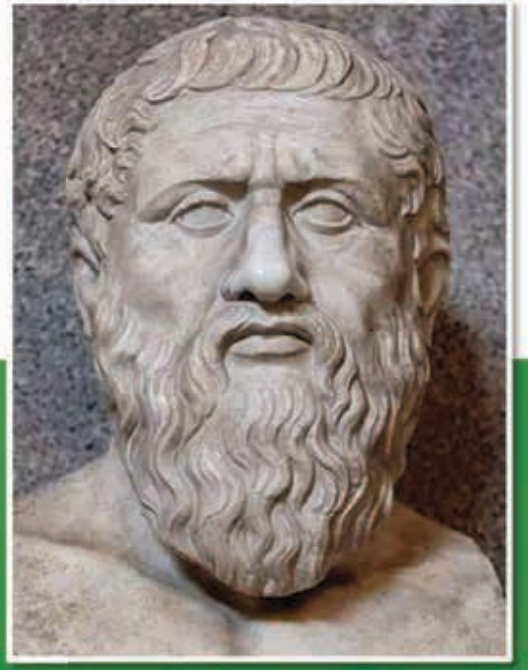
知古鉴今，继往开来。历史充分证明，只要坚持兼容并蓄、开放包容，人类文明就能不断发展繁荣。

我们要拓展世界眼光，深刻洞察人类发展进步潮流，以海纳百川的宽阔胸襟借鉴吸收人类一切优秀文明成果，推动建设更加美好的世界。

老子

孔子


苏格拉底


柏拉图

人类文明是由世界各国各民族共同创造的。每一个民族或国家都有自己优良的道德传统，都对促进道德的发展作出过不同程度的贡献。

（二）借鉴人类优秀道德成果的正确态度与方法

要坚持以我为主、为我所用，批判吸收其他国家的道德成果。既要大胆吸收和借鉴人类道德文明的积极成果，又必须掌握好鉴别取舍的标准，善于在鉴别中吸收、吸收中消化，把人类文明优秀道德成果变成自己道德文明体系的组成部分。

中华文明是在同其他文明不断交流互鉴中形成的开放体系。从历史上的佛教东传、“伊儒会通”，到近代以来的“西学东渐”、新文化运动、马克思主义和社会主义思想传入中国，再到改革开放以来全方位对外开放，中华文明始终在兼收并蓄中历久弥新。

一个民族、一个人能不能把握自己，很大程度上取决于道德价值。如果我们的人民不能坚持在我国大地上形成和发展起来的道德价值，而不加区分、盲目地成为西方道德价值的应声虫，那就真正要提出我们的国家和民族会不会失去自己的精神独立性的问题了。如果没有自己的精神独立性，那政治、思想、文化、制度等方面的独立性就会被釜底抽薪。

——习近平在省部级主要领导干部学习贯彻十八届三中全会精神全面深化改革专题研讨班上的讲话（2014年2月17日）

结 语

中华传统美德蕴含着丰富的思想道德资源，要加强中华传统美德的创造性转化和创新性发展，激活社会主义道德的源头活水；要发扬中国革命道德，让社会主义道德的红色基因代代相传；要以开放的胸怀在交流互鉴中汲取人类文明优秀道德成果的营养。大学生要做中华传统美德的传承者、中国革命道德的发扬者、人类文明优秀道德成果的借鉴者，不忘本来、吸收外来、面向未来，为推动社会主义道德建设作出自己的贡献。

学习思考？

- 结合实际谈谈新时代大学生如何传承中华传统美德。
- 如何正确理解中国革命道德的主要内容及其当代价值?
- 如何正确吸收借鉴人类文明优秀道德成果?

拓展阅读

1.习近平：《在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话》，人民出版社2014年版。

2.习近平：《深化文明交流互鉴 共建亚洲命运共同体——在亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲》，人民出版社2019年版。

3.中共中央党史和文献研究院：《习近平关于社会主义精神文明建设论述摘编》，中央文献出版社2022年版。

4.罗国杰：《中国革命道德》，中国人民大学出版社2013年版。

专题六 遵守道德规范 锤炼道德品格

第一讲
社会主义道德的核心与原则

一、人为什么需要道德?
——马克思主义道德观的基本观点

二、社会主义道德为什么是先进的?
——社会主义道德是崭新类型的道德

三、为人民服务高不可攀吗?
——坚持以为人民服务为核心

四、集体主义过时了吗?
——坚持以集体主义为原则

第二讲
吸收借鉴优秀道德成果

一、如何激活社会主义道德的源头活水?
——传承中华传统美德

二、如何让红色基因代代相传?
——发扬中国革命道德

三、如何在交流互鉴中汲取有益营养?
——借鉴人类文明优秀道德成果

第三讲
投身崇德向善的道德实践

一、怎样在社会上做一个好公民?
——遵守社会公德

二、怎样在工作中做一个好建设者?
——恪守职业道德

三、怎样在家庭里做一个好成员?
——弘扬家庭美德

四、怎样在日常生活中养成好品行?
——锤炼个人品德

第三讲｜投身崇德向善的道德实践

新时代公民道德建设着力点

- 社会公德建设
- 职业道德建设
- 家庭美德建设
- 个人品德建设

社会主义道德怎样在上述不同领域中调节社会利益关系?

一、怎样在社会上做一个好公民?

——遵守社会公德

- 社会公德是可有可无的小事吗?
- 践行社会公德会损害个人利益吗?

（一）为什么公共生活需要道德规范?

公共生活

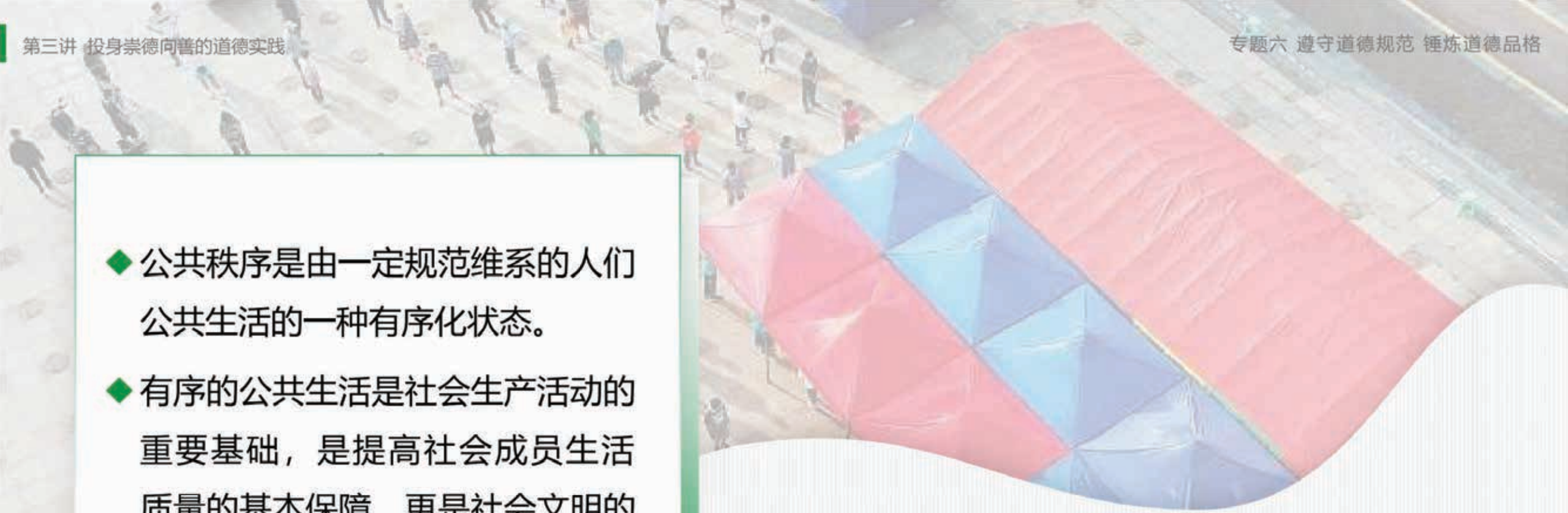
是相对于私人生活而言的。私人生活以家庭内部活动和个人活动为主要领域，私人空间里人们的行为是相对独立的，因而具有一定的封闭性和隐秘性。

在公共生活中，一个人的行为必定与他人发生直接或间接的联系，具有鲜明的开放性和透明性，对社会的影响更为直接和广泛。

公共生活的特征

- 活动范围的广泛性
- 活动内容的开放性
- 交往对象的复杂性
- 活动方式的多样性

当今世界，随着科学技术特别是互联网技术的迅猛发展，公共生活的领域更为广阔，公共生活的重要性更加凸显，对公共秩序的要求越来越高。



- 公共秩序是由一定规范维系的人们公共生活的一种有序化状态。
- 有序的公共生活是社会生产活动的重要基础，是提高社会成员生活质量的基本保障，更是社会文明的重要标志。

只有维护公共秩序、公共安全、公共利益，才能有自己的利益。

——恩格斯：《在爱北斐特的演说》

（二）公共生活中的道德规范

社会公德

公共生活中的道德规范，即社会公德，是指人们在社会交往和公共生活中应该遵守的行为准则，是维护公共利益、公共秩序、社会和谐稳定的起码的道德要求，涵盖了人与人、人与社会、人与自然之间的关系。

文明礼貌	调整和规范人际关系的行为准则，与日常生活密切相关。
助人为乐	以力所能及的方式关心和关爱他人，并从中收获实现人生价值的快乐。
爱护公物	是对社会共同劳动成果的珍惜和爱护，是每个公民应该承担的责任义务。
保护环境	尊重自然、顺应自然、保护自然，为建设美丽中国作出应有的贡献。
遵纪守法	全体公民都必须遵循的基本行为准则，是维护公共生活秩序的重要条件。

湖北某高校大三学生郭岳，教科书式自我隔离38天，确诊新冠肺炎，却未感染一人，治愈出院后，主动捐献血浆救人。

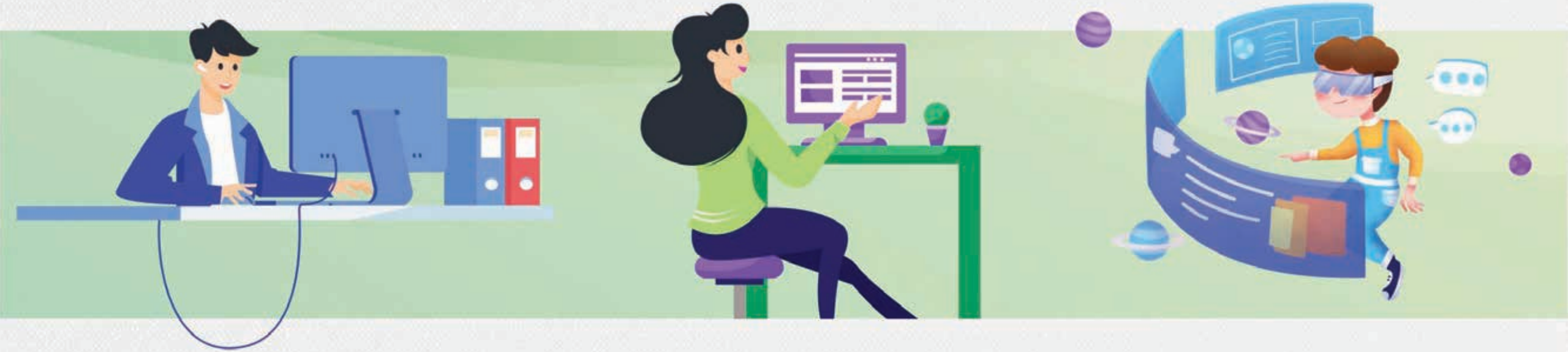
江苏疫情防控过程中，毛某某未主动报告高风险地区旅居史，频繁前往人员密集场所，致使新冠肺炎疫情在扬州市区蔓延，造成极其严重的后果。毛某某因涉嫌妨害传染病防治罪被立案侦查。

（三）网络生活中的道德要求

2022年8月31日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布的第50次《**中国互联网络发展状况统计报告**》显示，截至2022年6月，我国网民规模达**10.51亿**，互联网普及率达**74.4%**。

网络走进千家万户，融入社会生活的方方面面，这既会影响人们的求知途径、思维方式、价值观念，也会影响人们对国家、社会、人生的看法。

“00后”大学生被称为“网络原住民”，其主要行为场域和生活空间已经被“一网打尽”。



相关机构对多所高校的3000多名大学生进行了网络成瘾性长期跟踪调查。结果显示，有20.6%的大学生存在网络成瘾风险，受访大学生群体平均每天使用手机7至9小时，平均每人每天使用手机118次。大学生群体使用手机主要用于玩游戏、看影视剧、玩直播和购物等。

- 从本质上说，网络交往仍然是人与人的现实交往，网络生活也是人的真实生活，仍然需要道德约束。
- 网络生活中的道德要求，是人们在网络生活中为了维护正常的网络公共秩序需要共同遵守的基本道德准则，是社会公德在网络空间的运用和扩展。

- 正确使用网络工具
- 加强网络文明自律
- 营造良好网络道德环境

正确使用网络工具

提高信息获取能力，加强信息辨识能力，增进信息应用能力，使网络成为开阔视野、提高能力的重要工具。

某高校学生暑假期间利用网络开展直播带货，学习相关知识、练习与观众互动，帮助当地果农销售水果净利润近万元。除果农收入外，同学们将直播带货的结余盈利全部用于为当地希望小学开展公益助学活动。

加强网络文明自律

进行健康网络交往

自觉避免沉迷网络

加强网络道德自律

"玩掉"的时间　　新华社发 程硕 作

沉迷网络游戏

乱象　　新华社发 王鹏 作

迷恋网络主播，被骗数百万元

营造良好网络道德环境

自觉抵制网络欺诈、造谣、诽谤、谩骂、歧视、色情、低俗等内容，反对网络暴力行为，维护网络道德秩序；

带头引导网络舆论，对模糊认识要及时廓清，对怨气怨言要及时化解，对错误看法要及时纠正，促进网络空间日益清朗。

2021年11月，一则“辟谣！某高校三万人吃喝没人管？！真实画风是……”的消息引发热议。

在疫情防控全封闭式管理期间，针对网络不实消息，该高校同学们主动在网络上晒出真实情况，澄清错误信息，积极引导网络舆论。

导师帮厨

学校发放“爱心餐”

网络文明是新形势下社会文明的重要内容，是建设网络强国的重要领域。近年来，我国积极推进互联网内容建设，弘扬新风正气，深化网络生态治理，网络文明建设取得明显成效。要坚持发展和治理相统一、网上和网下相融合，广泛汇聚向上向善力量。各级党委和政府要担当责任，网络平台、社会组织、广大网民等要发挥积极作用，共同推进文明办网、文明用网、文明上网，以时代新风塑造和净化网络空间，共建网上美好精神家园。

——习近平致首届中国网络文明大会的贺信

（2021年11月19日）

二、怎样在工作中做一个好建设者?

——恪守职业道德

- 一个人应该怎样对待自己的职业?
- 我们应该向职业榜样学习什么?

（一）如何理解职业生活与劳动观念？

职业生活

职业是指人们由于社会分工所从事的具有专门业务和特定职责，并以此作为主要生活来源的社会活动。

职业生活是人们参与社会分工，用专业的技能和知识创造物质财富或精神财富，获取合理报酬，丰富社会物质生活或精神生活的生活方式。

明辨

职业有高低贵贱之分吗？

有人认为，从事脑力劳动的职业比从事体力劳动的职业更“高级”，看不起普通劳动者；有人认为，能够不劳而获，甚至一夜暴富的职业是令人向往的。

正确的劳动观念是维系人们职业活动和职业生活的思想观念保障。

劳动没有高低贵贱之分，任何一份职业都很光荣。

在我们社会主义国家，一切劳动，无论是体力劳动还是脑力劳动，都值得尊重和鼓励；一切创造，无论是个人创造还是集体创造，也都值得尊重和鼓励。全社会都要贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的重大方针，全社会都要以辛勤劳动为荣、以好逸恶劳为耻，任何时候任何人都不能看不起普通劳动者，都不能贪图不劳而获的生活。

——习近平在庆祝“五一”国际劳动节暨表彰全国劳动模范和先进工作者大会上的讲话（2015年4月28日）

2020年11月24日，习近平在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上，对劳模精神、劳动精神、工匠精神作出全面系统的深刻阐述，并指出劳模精神、劳动精神、工匠精神是以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神的生动体现，是鼓舞全党全国各族人民风雨无阻、勇敢前进的强大精神动力。

劳模精神

爱岗敬业、争创一流
艰苦奋斗、勇于创新
淡泊名利、甘于奉献

劳动精神

崇尚劳动、热爱劳动
辛勤劳动、诚实劳动

工匠精神

执着专注、精益求精
一丝不苟、追求卓越

幸福源自奋斗　成功在于奉献　平凡孕育伟大

“铁人”王进喜

“马班邮路信使”王顺友

“敦煌的女儿”樊锦诗

“航空手艺人”胡双钱

（二）职业生活中的道德规范

职业道德

是指从事一定职业的人在职业生活中应当遵循的具有职业特征的道德要求和行为准则，涵盖了从业人员与服务对象、职业与职工、职业与职业之间的关系。

职业道德不仅对各行各业的从业者具有引导和约束作用，也是促进社会持续健康、有序发展的必要条件。

爱岗敬业

热爱工作岗位、对工作极端负责、敬重自己所从事职业的道德操守。

诚实守信

在职业生活中诚实劳动、合法经营、信守承诺、讲求信誉。

办事公道

无论对人对己都要出于公心，遵循道德和法律规范来处事待人。

热情服务

无论从事什么工作、能力如何，都应该在本职岗位上通过不同形式为群众服务。

奉献社会

兢兢业业地为社会和他人作贡献，是社会主义职业道德中最高层次的要求。

“中国民航英雄机长”刘传健

2018年5月14日，刘传健驾驶的3U8633航班突然发生驾驶舱风挡玻璃爆裂脱落、座舱释压的紧急状况，他和机组人员成功处置航班险情，驾驶飞机安全迫降成都双流机场，确保了119名旅客和9名机组人员的生命安全，创造了航空史上的奇迹。

新冠疫情发生以来，刘传健多次主动申请执飞，承运医疗队、医疗物资航班。

电力抢修“活地图”张黎明

张黎明，国家电网天津滨海供电公司运维检修部配电抢修班班长，被誉为“点亮万家的蓝领工匠”，2018年被授予“时代楷模”称号，2019年被评选为“最美奋斗者”，2022年当选党的二十大代表。

张黎明工作30多年来始终奋战在电力抢修一线，累计巡线8万多公里，完成故障抢修作业近2万次，被誉为电力抢修的“活地图”；带领团队先后实现技术革新400余项，20多项填补电力行业空白；十年如一日开展学雷锋志愿服务，用爱心搭起了党与群众的“连心桥”。

（三）树立正确的择业观和创业观

- 我们应该怎样选择职业?
- 现阶段我们需要为顺利走进职业生活做哪些准备?

- 每个大学生都要面临就业的现实，大学是为择业、创业准备知识、品德、能力的阶段。
- 树立正确的择业观和创业观，对于大学生顺利走进职业生活具有重要的现实意义。

据某研究机构发布的覆盖4000余名上海大学生的就业调查显示，在择业标准上，30.7%的大学生最看重“发展空间”，17.5%的大学生最看重“收入”。在就业方向上，选择“公务员、事业单位、国有企业”的大学生比例为42.9%，选择“外资企业”的大学生比例为14.4%，倾向于“自行创业”的比例为10.4%。在就业地点偏好上，选择大城市的比例高达84.6%。

树立
崇高的职业理想

服从
社会发展的需要

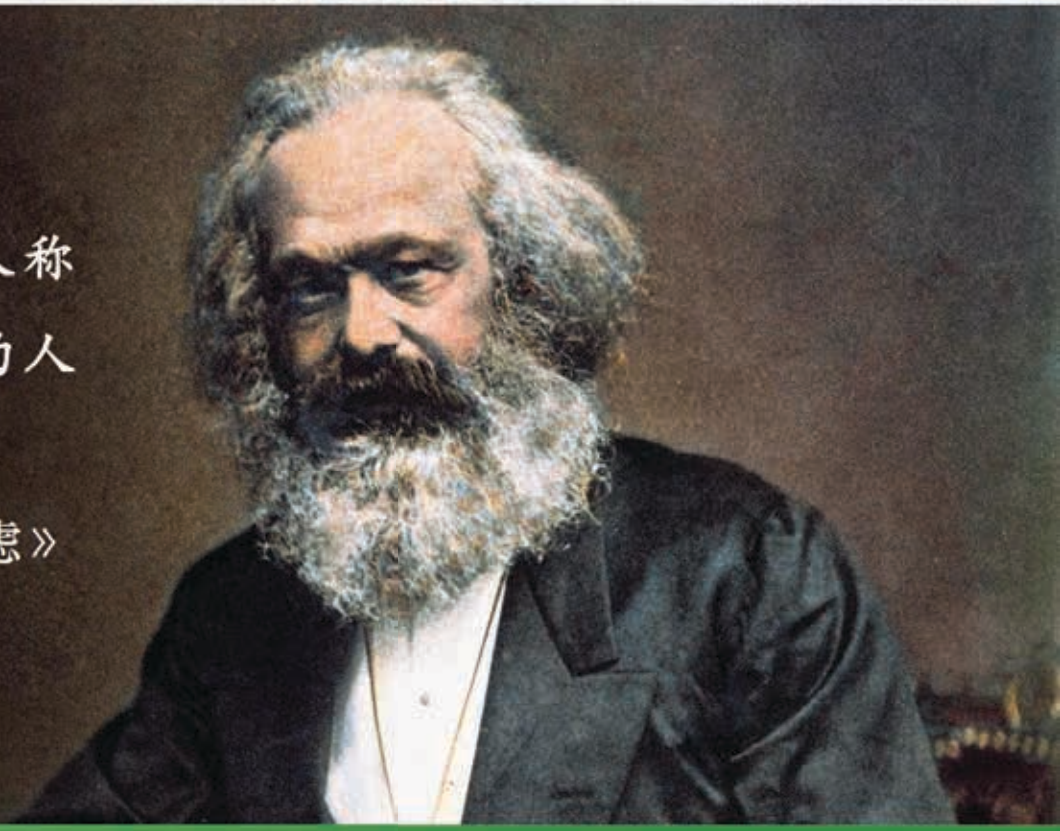
做好
充分的择业准备

培养
创业的勇气和能力

树立崇高的职业理想

历史把那些为共同目标工作因而自己变得高尚的人称为最伟大的人物；经验赞美那些为大多数人带来幸福的人是最幸福的人……

——马克思：《青年在选择职业时的考虑》



职业活动不仅是人们谋生的手段，也是人们奉献社会、完善自身的必要条件。

服从社会发展的需求

张广秀与村民交谈

择业和创业固然要考虑个人的兴趣和意愿，同时也要充分考虑社会的需要和现实的可能性，把自己对职业的期望与社会的需要、现实的可能结合起来。

张广秀同志：

来信收悉，感谢你和乡亲们的祝福。得知你康复良好、重返岗位的消息，我感到很欣慰，同时希望你仍要注意保重身体。

改变农村面貌，帮助农民群众过上好日子，推动广大农村全面建成小康，需要党和政府的好政策，也需要千千万万农村基层干部带领广大农民群众不懈努力。大学生村官计划实施以来，数十万大学生走进农村，热情服务，努力实现人生价值。你们的付出和贡献，农民群众有最真切的感受，我看了很多反映大学生村官事迹的材料，为你们的进步和成绩感到高兴。

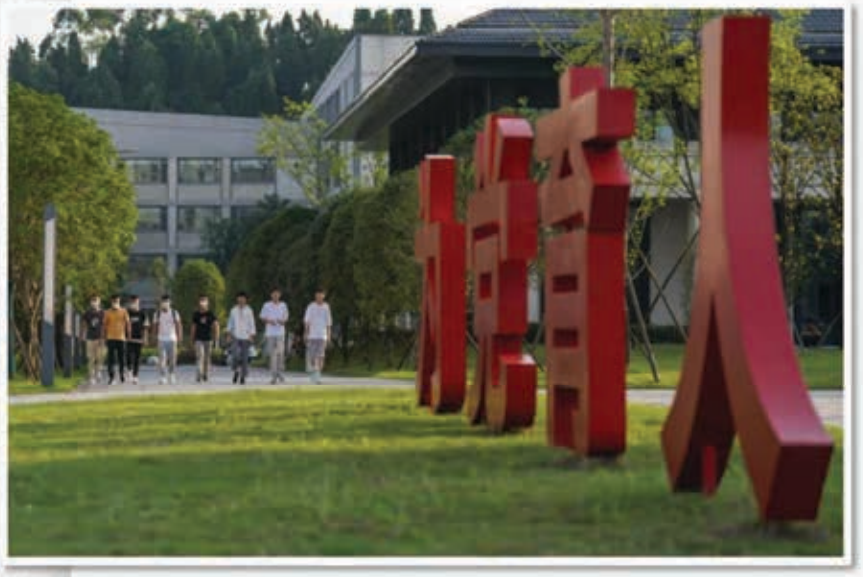
希望你和所有大学生村官热爱基层、扎根基层，增长见识、增长才干，促农村发展，让农民受益，让青春无悔。

祝工作顺利、身体健康、阖家幸福！

请转达我对垆上村乡亲们的节日问候！

习近平

2014年1月28日



2022年6月8日，习近平来到宜宾学院考察调研，了解学校开展就业创业指导服务工作。

面对即将走出校门、走进社会的青年学子，他指出，要弘扬社会主义核心价值观，努力做到德智体美劳全面发展。劳动最光荣，我们的幸福生活是靠劳动创造的，一夜暴富、一夜成名是不现实的。大学生就业要怀着一颗平实之心，综合考虑自身条件和社会需求，防止高不成、低不就。

做好充分的择业准备

勤于学习，不断提高综合素质，练就过硬本领；既要向书本学习，也要向群众学习、向实践学习。

中国工程物理研究院机械制造工艺研究所高级技师、2018年“大国工匠年度人物”陈行行

培养创业的勇气和能力

2022年6月17日，第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”活动正式启动

有积极创业的思想准备，积极关注经济社会发展的趋势，了解国家鼓励大学生自主创业的有关政策，努力提高自主创业的能力。

希望你们扎根中国大地了解国情民情，在创新创业中增长智慧才干，在艰苦奋斗中锤炼意志品质，在亿万人民为实现中国梦而进行的伟大奋斗中实现人生价值，用青春书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。

——习近平给第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”的大学生回信
（2017年8月15日）

三、怎样在家庭里做一个好成员？

——弘扬家庭美德

- 家庭生活仅仅是私人的事吗?
- 家庭生活为什么需要道德约束?
- 我们应当如何面对恋爱与婚姻?

（一）为什么要注重家庭、家教、家风？

无论时代如何变化，无论经济社会如何发展，对一个社会来说，家庭的生活依托都不可替代，家庭的社会功能都不可替代，家庭的文明作用都不可替代。无论过去、现在还是将来，绝大多数人都生活在家庭之中。我们要重视家庭文明建设，努力使千千万万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点，成为人们梦想启航的地方。

——习近平在会见第一届全国文明家庭代表时的讲话
（2016年12月12日）

注重家庭

家庭是社会的基本细胞，也是每个人幸福生活的港湾。家庭的前途命运同国家和民族的前途命运紧密相连。

注重家教

家庭是人生的第一个课堂，父母是孩子的第一任老师。家庭教育最重要的是品德教育，是如何做人的教育。

注重家风

家风是社会风气的重要组成部分。良好的家风，对家庭成员的个人修养产生着重要的作用，也对整个社会道德风尚的形成产生着重要的影响。

坐落于四川省眉山市的三苏祠，是北宋著名文学家苏洵、苏轼、苏辙父子三人的故居。苏氏一门始终传承着“读书正业、孝慈仁爱、非义不取、为政清廉”的家风，三苏父子携手写就了中国历史上的一段文化传奇。

2022年6月8日，习近平来到三苏祠考察。他指出，家风家教是一个家庭最宝贵的财富，是留给子孙后代最好的遗产。要推动全社会注重家庭家教家风建设，激励子孙后代增强家国情怀，努力成长为对国家、对社会有用之才。

（二）遵守婚姻家庭中的道德规范

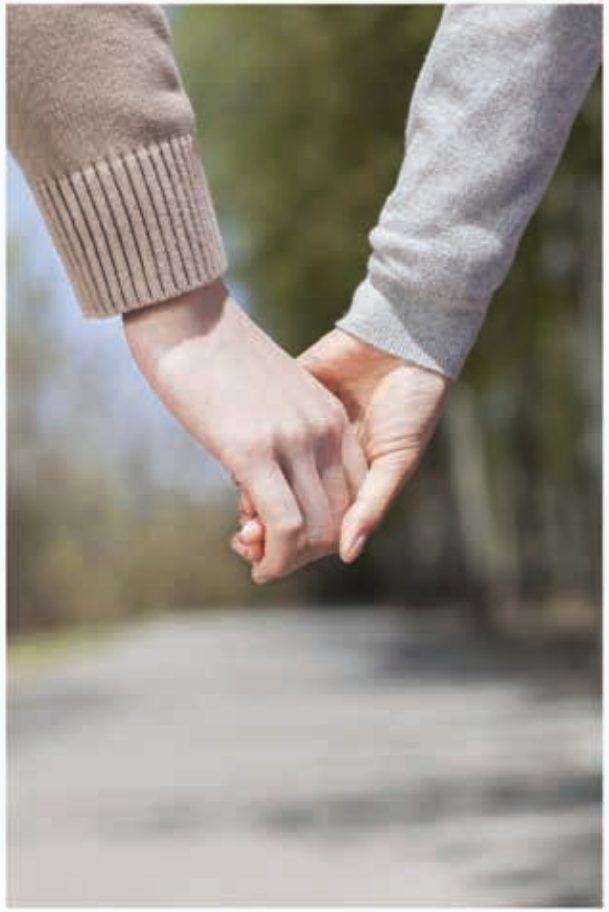
- 婚姻是指由法律所确认的男女两性的结合以及由此而产生的夫妻关系。
- 家庭是指在婚姻关系、血缘关系或收养关系基础上产生的亲属之间所构成的社会生活单位。
- **家庭美德以尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里互助为主要内容，在维系和谐美满的婚姻家庭关系中具有重要而独特的功能。**

尊老爱幼	子女要孝敬、赡养父母及长辈，父母要抚育、爱护子女。
男女平等	夫妻权利和义务上的平等、人格地位上的平等；平等地对待自己的子女。
夫妻和睦	在男女平等基础上的互敬互爱、互助互让。
勤俭持家	既要勤劳致富，也要量入为出；体谅父母的辛苦操劳，在日常生活中注意节俭。
邻里互助	互谅互让、互帮互助、宽以待人、团结友爱。

陈重私：孝心男孩 带着病母上大学

大学生作为家庭的重要成员，也要积极弘扬践行家庭美德，感念父母养育之恩，感念长辈关爱之情，孝敬父母、尊重长辈、回报家庭、回馈社会，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。

（三）遵守恋爱中的道德规范



- 爱情是一对男女基于一定的社会基础和共同的生活理想，在各自内心形成的相互倾慕并渴望对方成为自己终身伴侣的一种强烈、纯真、专一的感情。
- 男女双方培养爱情的过程或在爱情基础上进行的相互交往活动，就是人们日常所说的恋爱。
- 恋爱作为一种人际交往，也必然要受到道德的约束。

尊重人格平等

恋爱双方在人格上是独立的，在相互关系上是平等的，都有给予爱、接受爱和拒绝爱的自由。

自觉承担责任

自愿地为对方承担责任，是爱情本质的体现。爱一个人或接受一个人的爱，就要自觉地为对方承担责任。

文明相亲相爱

某市市民杜先生在乘坐地铁回家途中，看到一对情侣在地铁车厢里旁若无人大秀恩爱，其言语和行为已经影响了其他乘客和地铁公共秩序。杜先生向媒体致信，表示“地铁是公共场合，情侣亲热更该注意影响”。他希望年轻人引以为戒，在工作学习中以文明的用语、文明的行为，为文明的城市添彩。

- 文明的恋爱往往是恋爱双方既相互爱慕、亲近，又举止得体、相互尊重。
- 恋人出入公共场所，要遵守社会公德，不要对他人生活和公共生活造成不良影响。

恋爱中要避免的误区

不能误把友谊当爱情

不能片面或功利化地对待恋爱

不能因失恋而迷失人生方向

不能只重过程不顾后果

不能错置爱情的地位

明辨

爱情至上？游戏爱情？

爱情至上

把爱情放在人生最高的地位，沉湎于感情缠绵之中；恋爱一旦失败，从此一蹶不振。

游戏爱情

“不在乎天长地久，只在乎曾经拥有”，把爱情当成游戏；把恋爱看成是摆脱孤独寂寞的一种方式。

爱情至上？

恋爱是人生中重要的历程，但不是唯一重要的。奉行恋爱至上，很容易导致对人生目标的误解。

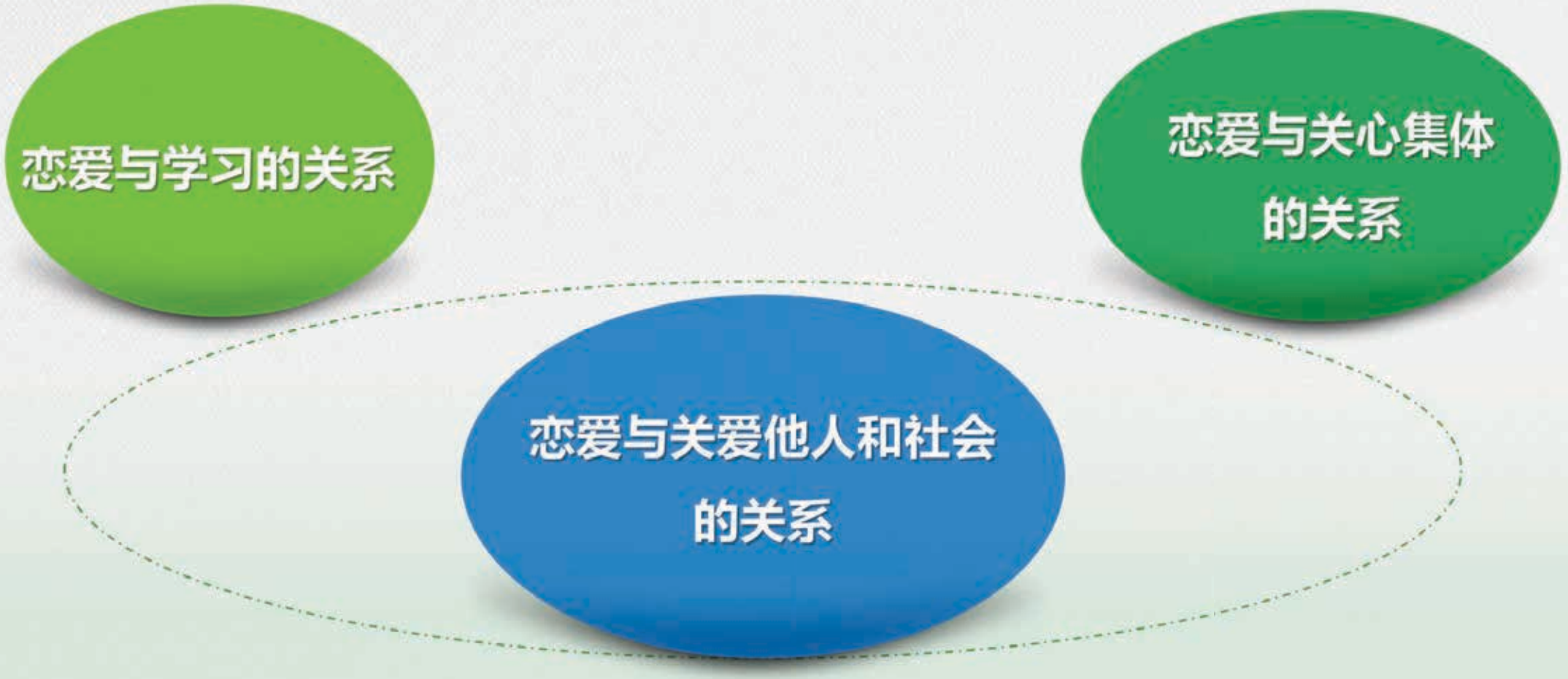
恋爱过程是恋爱双方互相熟悉和情感协调的过程，恋爱成功与失败是正常现象，需要正确对待失恋，失恋不失志，失恋不失德，不影响学习和生活，不丧失对爱的憧憬和追求。

游戏爱情？

责任是爱情得以长久的重要保障，是坚贞爱情的试金石。自愿担当的责任，丰富了爱情的内涵，提升了爱情的境界。

如果只把爱情当成游戏，或者是摆脱孤独寂寞的方式，就无法产生真挚的感情，得不到真正的爱情，既会伤害对方，也会伤及自己。

树立正确的恋爱观，大学生还要处理好几种关系



大学生“学霸情侣”

在身边的老师和同学眼里，小刘和小马是一对“学霸情侣”。在本科期间，两人的学习成绩常年包揽班级前两名。他们自创“情侣学习法”，每天在回寝室的路上互问对方今天的学习内容，两人相互指教。他们谈道：“其实恋爱和学习就像工作和生活一样，该好好学习的时候就好好学习，两个人在一起还可以相互促进。”在两人的共同努力下，他们在为人为学上都得到了老师和同学们的认可，并双双获得保研推免资格。

四、怎样在日常生活中养成好品行?

——锤炼个人品德

- 个人品德仅仅是私人的事吗?
- 个人品德仅仅了解、知道就可以了吗?
- 个人品德是一时兴起、做些好事就能养成的吗?
- 道德模范太高大，不可学吗?

（一）涵养高尚道德品格

个人品德

通过社会道德教育和个人自觉的道德修养所形成的稳定的心理状态和行为习惯。

道德认知 → 道德情感 → 道德意志 → 道德信念 → 道德行为

- 个人品德在社会道德建设中具有基础性作用。
- 无论是社会的和谐有序，还是个人的人格健全，都有赖于个人品德的不断提升。

社会公德

职业道德

家庭美德

个人品德

爱国
奉献
明礼
遵规
勤劳
善良
宽厚
正直
自强
自律

形成正确的

道德认知和道德判断

激发正向的

道德认同和道德情感

强化坚定的

道德意志和道德信念

形成正确的道德认知和道德判断

- 最根本的是要坚持以唯物史观的基本原理来看待道德。
- 认识到在国际国内形势深刻变化、我国经济社会深刻变革的大背景下，道德领域存在着各种错综复杂的现象和问题，需要我们保持清醒的认识，学会理性地辨析并形成正确的判断。
- 积极思索，辨别善恶，恪守正道，保持定力，自觉扬善去恶，锤炼品格。

激发正向的道德认同和道德情感

- 亲近真善美，抵制假恶丑，体验道德的愉悦，追求高尚的快乐。
- 自觉涵育对家庭成员的亲亲之情，对他人、集体的关心关爱，增强社会责任感、国家认同感、民族归属感、时代使命感，在与祖国同呼吸、与民族同步伐、与人民心连心的高尚情怀中，陶冶道德情操。

强化坚定的道德意志和道德信念

- 道德意志和道德信念是人们在践履道德原则、规范的过程中表现出的自觉克服一切困难和障碍的毅力，通过道德意志和道德信念的坚守，道德行为才能体现出稳定性。
- 明白“从善如登、从恶如崩”的深刻道理，磨炼道德意志，坚定道德信念，在砥砺中前行，在拼搏中进取，并做到持之以恒、久久为功，从而成就高尚的道德品格。

（二）道德修养重在践行

高尚道德品格的形成重在践行，贵在坚持。大学生投身崇德向善的道德实践，就要自觉加强道德修养，向道德模范学习，培养志愿服务精神，大力弘扬时代新风。

我们通过造房子而成为建筑师，通过弹奏竖琴而成为竖琴手。同样，我们通过做公正的事成为公正的人，通过节制成为节制的人，通过做事勇敢成为勇敢的人。

——亚里士多德：《尼各马可伦理学》

掌握道德修养的正确方法

道德修养

是指个体自觉地将一定社会的道德规范、准则及要求内化为内在的道德品质，以促进人格的自我陶冶、自我培育和自我完善的实践过程。

中国古代思想家提出的代表性道德修养方法

- 学思并重
- 省察克治
- 慎独自律
- 知行合一
- 积善成德

向道德模范学习

道德模范主要是指思想和行为能够激励人们不断向善且为人们所崇敬、模仿的先进人物。

道德模范既包括在一定社会道德实践中涌现出的符合特定道德理想类型的人物，又包括人们日常生活中能够近距离感受到的具有积极道德影响的人物。

道德模范都是从自我做起，从身边事做起，从小事做起，以此实现由现实自我向理想自我的飞跃。他们是我们身边看得见、摸得着的榜样，是可以学、能够学的标杆。

助人为乐　见义勇为　诚实守信　敬业奉献　孝老爱亲

崔译文：奋不顾身救人的挡刀女孩

第八届全国道德模范“90后”大学生崔译文，是道德模范中青年大学生的优秀代表，是在知情意信行方面加强修养、锤炼高尚道德品格的典范。

2023年1月，崔译文作为全国道德模范代表应邀出席2023年央视春节联欢晚会，彰显了全社会对道德的尊重和推崇，对践行道德者的呵护和礼遇。

参与志愿服务活动

在2022年北京冬奥会闭幕式上，6位志愿者代表走到舞台中央接受致谢。国际奥委会主席巴赫在致辞中表示：“我要对所有志愿者说，你们眼中的笑意温暖了我们的心田，你们的友好善意将永驻我们心中。”志愿者在众多重大国际国内活动中发挥了重要作用，生动诠释了奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神。

志愿服务精神

奉献　　友爱

互助　　进步

- 志愿服务是指志愿贡献个人的时间及精力，在不求任何物质报酬的情况下，为改善社会、促进社会进步而提供的服务。志愿服务是培育和弘扬社会主义核心价值观的重要载体。
- 志愿服务已经成为大学生参与社会实践、成长成才的重要舞台，成为大学生关爱他人、传播青春正能量的重要途径。
- 志愿服务的精神是奉献、友爱、互助、进步。其中，奉献精神是精髓。

2023年是毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词60周年。

2023年2月，习近平对深入开展学雷锋活动作出重要指示指出，新征程上，要深刻把握雷锋精神的时代内涵，更好发挥党员、干部模范带头作用，加强志愿服务保障和支持，不断发展壮大学雷锋志愿服务队伍，让学雷锋在人民群众特别是青少年中蔚然成风，让学雷锋活动融入日常、化作经常，让雷锋精神在新时代绽放更加璀璨的光芒，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴凝聚强大力量。

雷锋精神，人人可学；奉献爱心，处处可为。积小善为大善，善莫大焉。当有人需要帮助时，大家搭把手、出份力，社会将变得更加美好。

——习近平给“郭明义爱心团队”的回信

（2014年3月4日）

（三）积极引领社会风尚

知荣辱

- 荣辱观对个人的思想行为具有鲜明的动力、导向和调节作用。
- 社会风尚同荣辱观紧密相连，两者相互影响、相互作用。
- 知荣辱、辨善恶、明是非、鉴美丑，形成正确的价值判断，助推全社会形成知荣明辱的良好道德风尚。

讲正气

- 坚持真理、坚持原则，坚持同一切歪风邪气作斗争。
- 在日常生活中要洁身自好、严于律己，自觉远离低级趣味。
- 积极维护社会公共秩序，抵制歪风邪气，敢于伸张正义、见义勇为，坚决同践踏社会道德风尚的一切行为作斗争。

作奉献

- 奉献精神传递社会温暖，能够拉近人与人之间的距离，建立和谐的人际关系和稳定的社会秩序，促进社会健康有序地发展。
- 在奉献社会中积极发光发热，使我们的社会更加美好和谐。

奉献精神

热心公益、爱心资助
在危难关头挺身而出、牺牲小我
以职业与事业为人生目标的爱岗敬业
以服务国家科学技术创新进步为己任
以捍卫国家安全为己任
……

促和谐

- 民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会，是国家富强、民族复兴、人民幸福的重要保证。
- 促进自我身心的和谐、个人与他人的和谐、个人与社会的和谐、人与自然的和谐等。
- 用和谐的态度对待人生实践，使崇尚和谐、维护和谐内化为自己的思想意识和行为习惯，推动人与人之间、人与社会之间融洽相处，实现人与自然之间友好共生。

结 语

- 青年是引风气之先的社会力量。一个民族的文明素养很大程度上体现在青年一代的道德水准和精神风貌上。
- 大学生要自觉讲道德、尊道德、守道德，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，做社会主义道德的践行者、示范者、引领者。
- 大学生要以高度的主人翁态度，弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神、勤俭节约精神，积极参与各种文明培育、文明实践、文明创建活动，为家庭谋幸福、为他人送温暖、为社会作贡献，不断引领社会风尚，提升道德境界。

学习思考？

- 谈谈大学生在社会生活尤其是网络生活中怎样遵守道德要求。
- 结合自身职业生涯规划，谈谈怎样树立正确的择业观和创业观。
- 结合当代大学生对恋爱的不同态度，谈谈怎样遵守恋爱中的道德要求。
- 结合自身实际，谈谈如何涵养高尚道德品格。
- 参加志愿服务、校园文明实践活动，并结合活动经历谈谈当代大学生如何积极引领社会风尚。

拓展阅读

1.习近平：《在第二届世界互联网大会开幕式上的讲话》，《人民日报》2015年12月17日。

2.习近平：《在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的讲话》，人民出版社2020年版。

3.中共中央党史和文献研究院：《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》，中央文献出版社2021年版。

4.《新时代公民道德建设实施纲要》，人民出版社2019年版。

专题七

学习法治思想 提升法治素养

专题七 学习法治思想 提升法治素养

第一讲 社会主义法律的特征和运行

一、如何理解法律的起源、发展和内涵?
——法律是治国理政最大最重要的规矩

二、如何理解我国社会主义法律的本质特征?
——社会主义法律实现了对历史上各种类型法律的超越

三、如何理解我国社会主义法律的运行?
——法律制定、法律执行、法律适用、法律遵守

第二讲 坚持全面依法治国

一、什么是全面依法治国的根本遵循和行动指南?
——习近平法治思想

二、什么是全面依法治国的正确之路?
——坚持走中国特色社会主义法治道路

三、什么是全面依法治国的宏伟目标?
——建设法治中国

第三讲 维护宪法权威

一、宪法在中国走过了怎样的历程?
——不同历史阶段的宪法发展

二、为什么宪法是治国理政的总章程?
——我国宪法的地位和基本原则

三、宪法怎样走入现实生活?
——加强宪法实施与监督

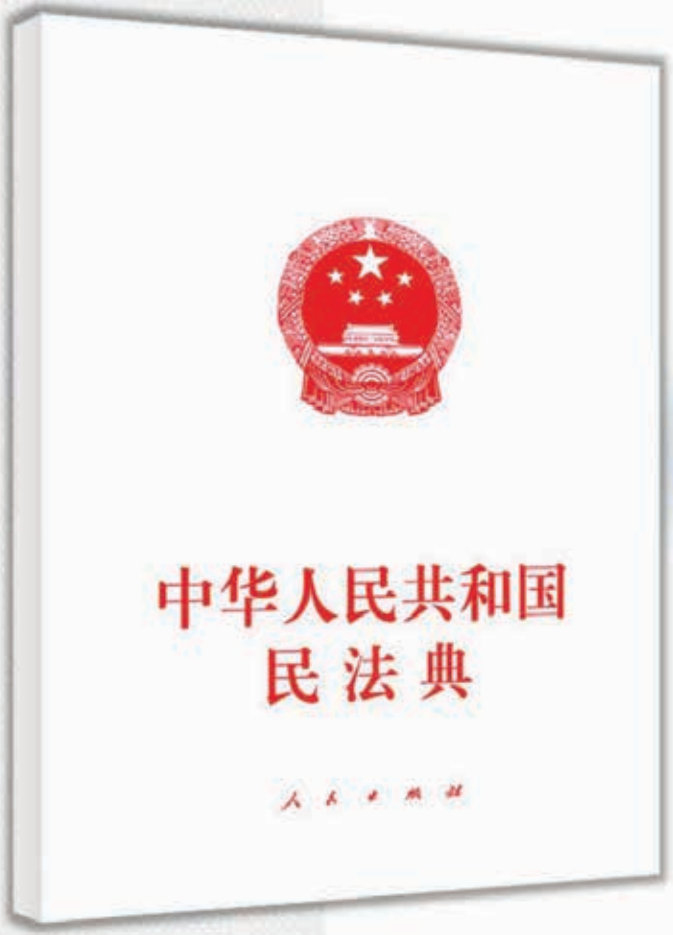
第四讲 自觉尊法学法守法用法

一、法治思维到底有什么用?
——培养社会主义法治思维

二、如何依法行使权利与履行义务?
——养成正确的权利义务观

三、大学生如何提升法治素养?
——尊法、学法、守法、用法

第一讲 | 社会主义法律的特征和运行



民之福祉 法之所系

- 2020年5月28日颁布，2021年1月1日生效实施，被誉为“社会生活的百科全书”
- 人从出生到死亡，一举一动，一言一行，都与民法典息息相关
- 标志着不断完善的中国特色社会主义法律体系达到了新的高度

民有所呼 法有所应

一、如何理解法律的起源、发展和内涵?

——法律是治国理政最大最重要的规矩

法律是什么？最形象的说法就是准绳。用法律的准绳去衡量、规范、引导社会生活，这就是法治。

——习近平在中共十八届四中全会第二次全体会议上的讲话

（2014年10月23日）

（一）法律的起源

獬豸

正义女神

在中国法律文化中，獬豸是法律与正义的化身。在西方法律文化中，正义女神是法律的象征。

“灋”字的构成

灋，刑也。平之如水，从水、鷵，所以触不直者去之，从去。

鷵，即獬豸，传说中的异兽名，能辨曲直，见人斗即以角触不直者，闻人争即以口咬不正者。

法律是如何产生的?

神创说

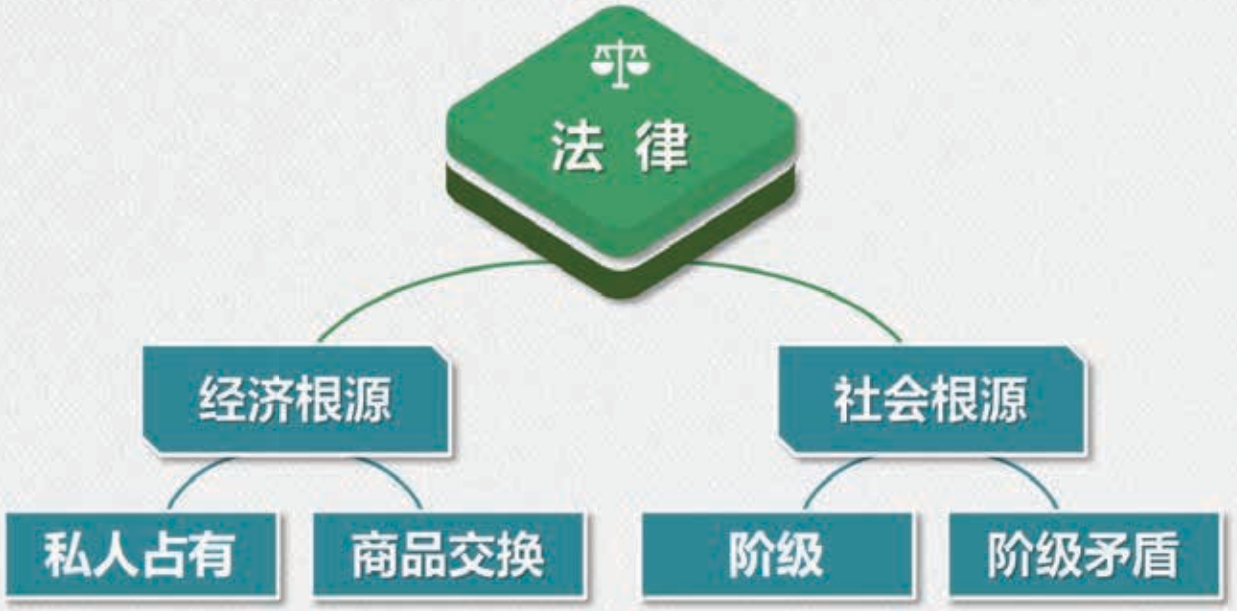
认为法由某种超人类的力量所创，如称摩西十诫是耶和华在西奈山顶亲自传达给摩西，是耶和华给以色列人立的法。

暴力说

认为法是暴力斗争的结果和暴力统治的产物，如我国古代的韩非子认为“人民众而财货寡，事力劳而供养薄，故民争”，而有斗争就需要有解决冲突的规则。

契约说

认为人类在进入政治社会之前处于自然状态，为了克服混乱，人们便缔结契约，法律即人们所缔结的契约。



在民主制中，国家制度、法律、国家本身，就国家是政治制度来说，都只是人民的自我规定和人民的特定内容。

——马克思：《黑格尔法哲学批判》

法律是如何发展的?

我国夏、商、西周和春秋时期的法律属于奴隶制法律，从战国一直到清王朝的法律属于封建制法律，中华民国时期的法律属于资本主义法律，中华人民共和国成立以来的法律属于社会主义法律。

我国社会主义法律	孕育	形成和发展
	中国共产党领导新民主主义革命时期	中华人民共和国成立后

改革开放以来

- 我国法治建设进入了快速发展时期，形成了以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，为中国共产党领导人民当家作主、推进改革开放和建设社会主义现代化国家提供了坚实法治保障。

中国特色社会主义进入新时代以来

- 社会主义法治国家建设深入推进，全面依法治国总体格局基本形成，中国特色社会主义法治体系加快建设，司法体制改革取得重大进展，社会公平正义保障更为坚实，法治中国建设开创新局面。

（二）法律的内涵

法律是由国家制定或认可并以国家强制力保证实施的，反映由特定社会物质生活条件所决定的统治阶级意志的规范体系。

你们的观念本身是资产阶级的生产关系和所有制关系的产物，正像你们的法不过是被奉为法律的你们这个阶级的意志一样，而这种意志的内容是由你们这个阶级的物质生活条件来决定的。

——马克思、恩格斯：《共产党宣言》

二、如何理解我国社会主义法律的本质特征?

——社会主义法律实现了对历史上各种类型法律的超越

（一）我国社会主义法律体现了党的主张和人民意志的统一

我国社会主义法律既具有鲜明的阶级性，又具有广泛的人民性，体现了阶级性与人民性的统一。

我国是中国共产党领导下的社会主义国家，人民是国家的主人，制定法律的权力属于人民。

中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队，是中国特色社会主义事业的领导核心。

社会主义法律

- 维护人民的根本利益。
- 巩固中国共产党的领导地位。
- 体现了党的主张和人民意志的统一。

（二）我国社会主义法律是科学性与先进性的统一

从法律的实质内容来看，我国社会主义法律既是广大人民意志和利益的体现，又是社会历史发展规律的体现，既具有先进性，又具有科学性，是科学性和先进性的统一。

（三）我国社会主义法律是中国特色社会主义建设的重要保障

小智治事，中智治人，大智立法。治理一个国家、一个社会，关键是要立规矩、讲规矩、守规矩。法律是治国理政最大最重要的规矩。

——习近平在中共十八届四中全会第二次全体会议上的讲话

（2014年10月23日）

我国社会主义法律的作用体现了社会主义的本质要求。我国的经济发展、政治清明、文化昌盛、社会公正和生态良好，都离不开社会主义法律的引领、规范和保障。

有利于经济建设

我国法律维护和巩固社会主义基本经济制度，促进社会主义市场经济持续健康发展，保障现代化经济体系建设顺利推进。

有利于政治建设

我国法律维护和巩固社会主义政治制度，保障全过程人民民主顺利推进，保证人民享有广泛的民主权利和自由，坚持人民民主专政的国体和人民代表大会制度的政体不动摇。

有利于文化建设

我国法律坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，倡导社会主义核心价值观，弘扬社会主义道德，促进文化事业和文化产业的繁荣发展，推动社会主义文化强国建设。

有利于社会建设

我国法律确保改革发展成果更多更公平惠及全体人民，保障和促进社会公平正义，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更可持续、更有保障。

有利于生态文明建设

我国法律遵循尊重自然、顺应自然、保护自然的要求，践行绿水青山就是金山银山的理念，推动绿色发展，推进环境污染防治，促进人与自然和谐共生。

- 环境保护法
- 水污染防治法
- 湿地保护法
- 长江保护法

在“四个全面”中，全面依法治国具有基础性、保障性作用。在统筹推进伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，全面建设社会主义现代化国家的新征程上，我们要更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。

——习近平在中央全面依法治国委员会第一次会议上的讲话

（2018年8月24日）

三、如何理解我国社会主义法律的运行?

——法律制定、法律执行、法律适用、法律遵守

法律制定
法律执行
法律适用
法律遵守

（一）法律制定

法律制定

是指有立法权的国家机关，依照法定职权和程序制定规范性法律文件的活动，是法律运行的起始性和关键性环节。

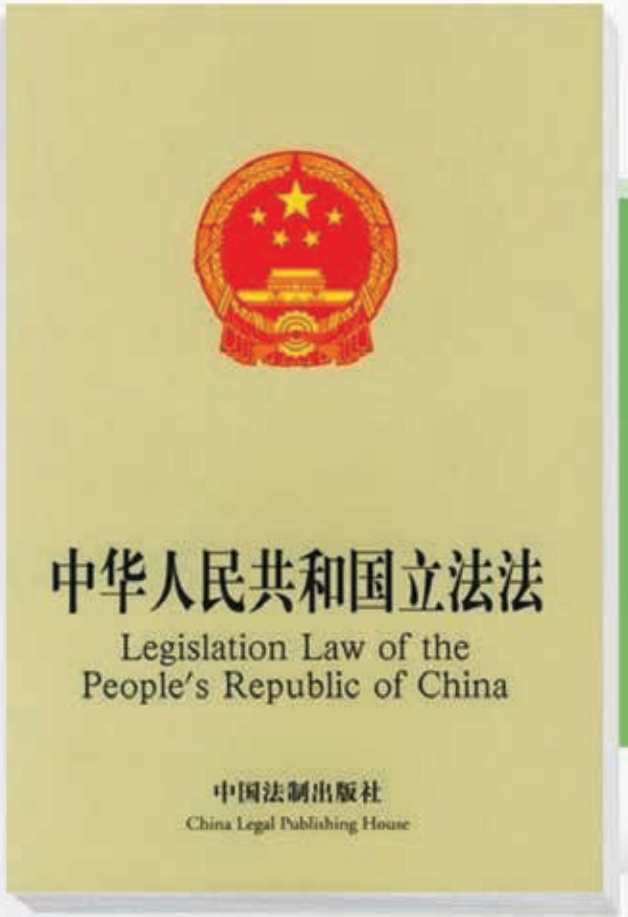
推进科学立法、民主立法，是提高立法质量的根本途径。科学立法的核心在于尊重和体现客观规律，民主立法的核心在于为了人民、依靠人民。要完善科学立法、民主立法机制，创新公众参与立法方式，广泛听取各方面意见和建议。

——习近平在中共十八届四中全会上所作的说明

（2014年10月20日）

科学立法的核心，在于立法要尊重和体现客观规律。只有尊重和体现客观事物的本质和规律的法律，才是“良好的法律”，才能体现正义的要求。

民主立法的核心，在于为了人民、依靠人民。要坚持以民为本、立法为民理念，使每一项立法都符合宪法精神，反映人民意志，得到人民拥护。



立法主体依照《中华人民共和国立法法》规定的法定权限、程序制定法律规范。

（二）法律执行

法律执行

广义上，是指国家机关及其公职人员，在国家和公共事务管理中依照法定职权和程序，贯彻和实施法律的活动。

狭义上，是指国家行政机关及其公职人员执行法律的活动，也被称为行政执法。

法者，天下之程式也，万事之仪表也。

——《管子·明法解》

法立，有犯而必施；令出，唯行而不返。

——(唐)王勃：《上刘右相书》

近年来，我国综合执法体制改革不断深化，行政执法更加**严格规范、公正文明、透明高效**，人民群众获得感普遍增强。2016年12月，习近平主持召开中央深改组会议，审议通过**“三项制度”改革**试点方案，即行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。聚焦行政执法的源头、过程和结果三个关键环节。

2021年1月22日，十三届全国人大常委会第二十五次会议审议通过了新修订的《中华人民共和国行政处罚法》，**进一步规范了行政处罚行为，严格了行政处罚程序，强化了对行政处罚行为的监督。**

市场监管执法人员向村民传授如何辨别假冒饮料

交警纠正违法、引导车辆

积极探索严格执法、公正执法、文明执法、亲民执法之路。

（三）法律适用

法律适用

是指国家司法机关及其公职人员依照法定职权和程序适用法律处理案件的专门活动。

公平正义是司法的灵魂和生命。要深化司法责任制综合配套改革，加强司法制约监督，完善人员分类管理，健全司法职业保障，规范司法权力运行，提高司法办案质量和效率。要健全社会公平正义法治保障制度，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

——习近平在中央全面依法治国工作会议上的讲话

（2020年11月16日）

一次不公正的审判，其恶果甚至超过十次犯罪。因为犯罪虽是无视法律——好比污染了水流，而不公正的审判则毁坏法律——好比污染了水源。

——培根

公正是法治的生命线，公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线。

（四）法律遵守

法 律 遵 守

是指国家机关、社会组织和公民个人依照法律规定行使权力或权利以及履行职责或义务的活动。

守法反映出国家机关、企业事业单位、社会团体和公民个人对宪法和法律的认知和态度。一个国家或者社会的法治状况，与全社会的守法意识、守法行为密切相关。

全民守法是法治社会的基础工程。普法工作要紧跟时代，在针对性和实效性上下功夫，落实“谁执法谁普法”普法责任制，特别是要加强青少年法治教育，不断提升全体公民法治意识和法治素养，使法治成为社会共识和基本准则。

——习近平在中央全面依法治国工作会议上的讲话

（2020年11月16日）

中共中央国务院转发

《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》

新华社北京6月15日电　近日，中共中央、国务院转发了《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》全文如下。

全民普法是全面依法治国的长期基础性工作。在习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想的科学指引下，在党中央、国务院正确领导下，全国第七个五年法治宣传教育规划（2016—2020年）顺利实施完成，取得重要成果，以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系学习宣传深入开展，"谁执法谁普法"等普法责任制广泛实行，法治文化蓬勃发展，全社会法治观念明显增强，社会治理法治化水平明显提高。

我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，进入新发展阶段，迫切要求进一步提升公民法治素养，推动全社会尊法学法守法用法。为深入学习宣传贯彻习近平法治思想，做好第八个五年法治宣传教育工作，进一步加大全民普法力度，制定本规划。

一、以习近平法治思想引领全民普法工作

习近平法治思想是顺应实现中华民族伟大复兴时代要求应运而生的重大理论创新成果，是马克思主义法治理论中国化最新成果，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是全面依法治国的根本遵循和行动指南。必须用习近平法治思想武装头脑、指导实践，推动普法工作守正创新、提质增效、全面发展。

（一）指导思想

坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平法治思想，增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，紧紧围绕服务"十四五"时期经济社会发展，以使法治成为社会共识和基本准则为目标，以持续提升公民法治素养为重点，以提高普法针对性和实效性为工作着力点，完善和落实"谁执法谁普法"等普法责任制，促进提高社会文明程度，为全面建设社会主义现代化国家营造良好法治环境。

（二）主要目标

到2025年，公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升，全民普法工作体系更加健全，公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度显著提高，全社会尊法学法守法用法的自觉性和主动性显著增强，多层次多领域依法治理深入推进，全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境显著改善，全民普法制度完备、实施精准、评价科学、责任落实的工作体系基本形成。

（三）工作原则

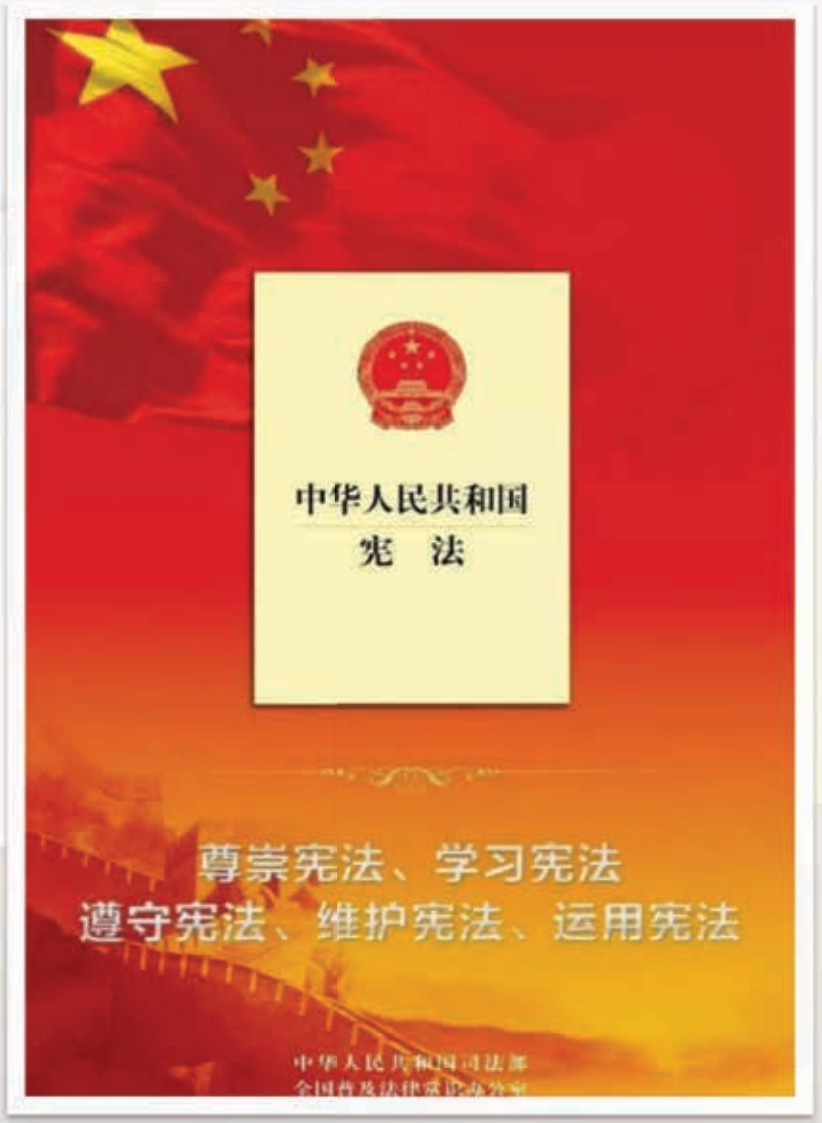
——坚持党的全面领导。把党的领导贯彻到全民普法全过程各方面，始终坚持正确政治方向。

——坚持以人民为中心。树立以人民为中心的普法理念和工作导向，每部普法为了人民、依靠人民、服务人民，依法保障人民权益，促进人民高品质生活，夯实全面依法治国的社会基础。

【下转第二版】

从1986年到2021年，我们先后实施颁布了八个全国五年普法宣传教育规划。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央正确领导下，全国第七个五年法治宣传教育规划（2016—2020年）顺利实施完成，取得重要成果。2021年，党中央、国务院转发了《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》，这是我国第八个全国五年普法宣传教育规划，对于在全面建设社会主义现代化国家新征程上，进一步提升公民法治素养，推动全社会尊法学法守法用法具有重要意义。

任何组织和个人都必须尊重宪法法律权威，都必须在宪法法律范围内活动，都必须依照宪法法律行使权力或权利、履行职责或义务，都不得有超越宪法法律的特权。



结 语

- 法律是由国家制定或认可并以国家强制力保证实施的，反映由特定社会物质生活条件所决定的统治阶级意志的规范体系。
- 我国社会主义法律体现了党的主张和人民意志的统一，具有科学性和先进性，是中国特色社会主义建设的重要保障。
- 我国的经济发展、政治清明、文化繁荣、社会公正和生态良好都离不开社会主义法律的引领、规范和保障。

学习思考？

- 如何理解“法律是成文的道德，道德是内心的法律”？
- 为什么说我国社会主义法律体现了党的主张和人民意志相统一？
- 如何把握“科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”之间的关系？

拓展阅读

1.习近平：《坚定不移走中国特色社会主义法治道路，为全面建设社会主义现代化国家提供有力法治保障》，《求是》2021年第5期。

2.习近平：《坚持走中国特色社会主义法治道路，更好推进中国特色社会主义法治体系建设》，《求是》2022年第4期。

3.《坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设》，《习近平谈治国理政》第一卷，外文出版社2018年版。

4.《坚持以全面依法治国新理念新思想新战略为指导，坚定不移走中国特色社会主义法治道路》，《习近平谈治国理政》第三卷，外文出版社2020年版。

专题七 学习法治思想 提升法治素养

第一讲
社会主义法律的特征和运行

一、如何理解法律的起源、发展和内涵?
——法律是治国理政最大最重要的规矩

二、如何理解我国社会主义法律的本质特征?
——社会主义法律实现了对历史上各种类型法律的超越

三、如何理解我国社会主义法律的运行?
——法律制定、法律执行、法律适用、法律遵守

第二讲
坚持全面依法治国

一、什么是全面依法治国的根本遵循和行动指南?
——习近平法治思想

二、什么是全面依法治国的正确之路?
——坚持走中国特色社会主义法治道路

三、什么是全面依法治国的宏伟目标?
——建设法治中国

第三讲
维护宪法权威

一、宪法在中国走过了怎样的历程?
——不同历史阶段的宪法发展

二、为什么宪法是治国理政的总章程?
——我国宪法的地位和基本原则

三、宪法怎样走进入现实生活?
——加强宪法实施与监督

第四讲
自觉尊法学法守法用法

一、法治思维到底有什么用?
——培养社会主义法治思维

二、如何依法行使权利与履行义务?
——养成正确的权利义务观

三、大学生如何提升法治素养?
——尊法、学法、守法、用法

第二讲 | 坚持全面依法治国

推进全面依法治国是国家治理的一场深刻变革，必须以科学理论为指导，加强理论思维，从理论上回答为什么要全面依法治国、怎样全面依法治国这个重大时代课题，不断从理论和实践的结合上取得新成果，总结好、运用好党关于新时代加强法治建设的思想理论成果，更好指导全面依法治国各项工作。

——习近平在中央全面依法治国工作会议上的讲话

（2020年11月16日）

一、什么是全面依法治国的根本遵循和行动指南?

——习近平法治思想

（一）习近平法治思想的形成和意义

习近平法治思想的形成过程

十八届四中全会（2014年）
- **顶层设计**

《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》

十九大（2017年）
- **路线图、时间表**

到2035年基本建成法治国家、法治政府、法治社会

十九届二中全会（2018年）
- **修宪建议**

《中共中央关于修改宪法部分内容的建议》

十九届三中全会（2018年）
- **组建中央全面依法治国委员会**

《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》

十九届四中全会（2019年）
- **国家治理现代化**

《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》

十九届五中全会（2020年）
- **推进法治中国建设**

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》

十九届六中全会（2021年）
- **发展全过程人民民主**

《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》

二十大（2022年）
- **全面建设社会主义现代化国家**

在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家，全面推进国家各项工作法治化

习近平法治思想的提出

2020年11月16至17日，中央全面依法治国工作会议在北京召开，习近平出席会议并发表重要讲话。这次会议最重要的成果，就是顺应党心民心和时代要求，明确了习近平法治思想在全面依法治国中的指导地位。

习近平法治思想的重大意义

习近平法治思想是顺应实现中华民族伟大复兴时代要求应运而生的重大理论创新成果，是马克思主义法治理论中国化的最新成果，是新时代全面依法治国的根本遵循和行动指南。习近平法治思想以强大真理力量、独特思想魅力和巨大实践伟力，引领我国社会主义法治建设取得历史性成就、发生历史性变革，为奋力开启法治中国建设新征程提供了强大思想武器。

（二）习近平法治思想的主要内容

习近平法治思想内涵丰富、论述深刻、逻辑严密、系统完备，从历史和现实相贯通、国际和国内相关联、理论和实际相结合上深刻回答了关于全面依法治国的政治方向、战略地位、工作布局、主要任务、重大关系、重要保障等重大问题。

习近平在中央全面依法治国工作会议上的重要讲话中精辟概括的“十一个坚持”

- 坚持党对全面依法治国的领导
- 坚持以人民为中心
- 坚持中国特色社会主义法治道路
- 坚持依宪治国、依宪执政
- 坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化
- 坚持建设中国特色社会主义法治体系
- 坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设
- 坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法
- 坚持统筹推进国内法治和涉外法治
- 坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍
- 坚持抓住领导干部这个“关键少数”

政治方向	全面依法治国由谁领导、依靠谁、走什么道路?
战略地位	为什么要全面依法治国?
工作布局	全面依法治国如何布局谋篇?
主要任务	全面依法治国如何突破?
重大关系	全面依法治国要处理好哪些重大关系?
重要保障	全面依法治国需要什么样的保障?

关于全面依法治国的政治方向

坚持党对全面依法治国的领导

坚持以人民为中心

坚持中国特色社会主义法治道路

关于全面依法治国的战略地位

全面依法治国

- 国家治理体系和治理能力现代化的重要依托
- 坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障
- 国家治理的一场深刻变革

全面依法治国是国家治理的一场深刻革命，关系党执政兴国，关系人民幸福安康，关系党和国家长治久安。必须更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。

——习近平在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告
（2022年10月16日）

关于全面依法治国的工作布局

- 坚持建设中国特色社会主义法治体系。
- 坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设。

总目标

建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家

总抓手

法律规范体系、法治实施体系、法治监督体系、法治保障体系、党内法规体系

关于全面依法治国的主要任务

坚持依宪治国、依宪执政

坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法

坚持统筹推进国内法治和涉外法治

明辨

我国依宪治国、依宪执政，与西方宪政有何本质区别？

我们推进全面依法治国，决不照搬别国模式和做法，决不走西方所谓“宪政”、“三权鼎立”、“司法独立”的路子。实践证明，我国政治制度和法治体系是适合我国国情和实际的制度，具有显著优越性。在这个问题上，我们要有自信、有底气、有定力。

——习近平在中央全面依法治国工作会议上的讲话

（2020年11月16日）

关于全面依法治国的重大关系

- 政治与法治
- 改革与法治
- 依法治国与以德治国
- 依法治国与依规治党

关于全面依法治国的重要保障

坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍

坚持抓住领导干部这个“关键少数”

二、什么是全面依法治国的正确之路?

——坚持走中国特色社会主义法治道路

（一）中国特色社会主义法治道路的核心要义

全面推进依法治国，必须走对路。如果路走错了，南辕北辙了，那再提什么要求和举措也都没有意义了。全会决定有一条贯穿全篇的红线，这就是坚持和拓展中国特色社会主义法治道路。中国特色社会主义法治道路是一个管总的东西。具体讲我国法治建设的成就，大大小小可以列举出十几条、几十条，但归结起来就是开辟了中国特色社会主义法治道路这一条。

——习近平在中共十八届四中全会第二次全体会议上的讲话

（2014年10月23日）

中国特色社会主义法治道路，本质上是中国特色社会主义道路在法治领域的具体体现

- 坚持党的领导
- 坚持中国特色社会主义制度
- 贯彻中国特色社会主义法治理论

（二）中国特色社会主义法治道路“特”在哪儿？

- 坚持中国共产党的领导
- 坚持人民主体地位
- 坚持法律面前人人平等
- 坚持依法治国和以德治国相结合
- 坚持从中国实际出发

我们必须牢记，党的领导是中国特色社会主义法治之魂，是我们的法治同西方资本主义国家的法治最大的区别。离开了中国共产党的领导，中国特色社会主义法治体系、社会主义法治国家就建不起来。我们全面推进依法治国，绝不是要虚化、弱化甚至动摇、否定党的领导，而是为了进一步巩固党的执政地位、改善党的执政方式、提高党的执政能力，保证党和国家长治久安。

——习近平在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班上的讲话（2015年2月2日）

把坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一起来是我国社会主义法治建设的一条基本经验。

党的领导与法治的关系

宪法

“一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律”，体现了法律至上的要求。“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。”

党章

“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的”，体现了党的领导地位。

解惑

处理党的领导与法治的关系时，是党大还是法大?

“党大还是法大”是一个政治陷阱，是一个伪命题。对这个问题，我们不能含糊其辞、语焉不详，要明确予以回答。

——习近平在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班上的讲话（2015年2月2日）

党和法的关系是政治和法治关系的集中反映。法治当中有政治，没有脱离政治的法治。西方法学家也认为公法只是一种复杂的政治话语形态，公法领域内的争论只是政治争论的延伸。每一种法治形态背后都有一套政治理论，每一种法治模式当中都有一种政治逻辑，每一条法治道路底下都有一种政治立场。我们要坚持的中国特色社会主义法治道路，本质上是中国特色社会主义道路在法治领域的具体体现。

——习近平在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班上的讲话（2015年2月2日）

党是带领人民
治国理政的“火车头”

法治是党带领人民
治国理政运行的“轨道”

我们说不存在“党大还是法大”的问题，是把党作为一个执政整体而言的，是指党的执政地位和领导地位而言的，具体到每个党政组织、每个领导干部，就必须服从和遵守宪法法律，就不能以党自居，就不能把党的领导作为个人以言代法、以权压法、徇私枉法的挡箭牌。我们有些事情要提交党委把握，但这种把握不是私情插手，不是包庇性的插手，而是一种政治性、程序性、职责性的把握。这个界线一定要划分清楚。

——习近平在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届四中全会精神
全面推进依法治国专题研讨班上的讲话（2015年2月2日）

如果说“党大还是法大”是一个伪命题，那么对各级党政组织、各级领导干部来说，权大还是法大则是一个真命题。纵观人类政治文明史，权力是一把双刃剑，在法治轨道上行使可以造福人民，在法律之外行使则必然祸害国家和人民。

——习近平在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班上的讲话（2015年2月2日）

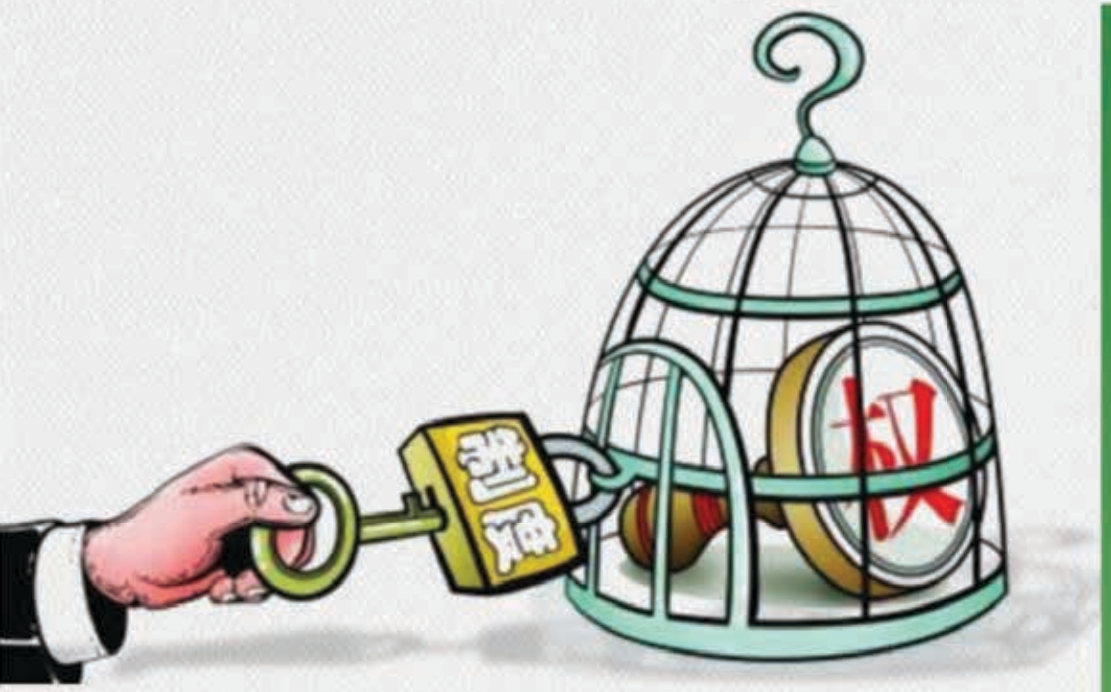
坚持人民主体地位

坚持以人民为中心，坚持人民主体地位，是我们的制度优势，是现代法治区别于古代法治、中国特色社会主义法治区别于资本主义法治的根本所在。

全面依法治国最广泛、最深厚的基础是人民，必须坚持为了人民、依靠人民。要把体现人民利益、反映人民愿望、维护人民权益、增进人民福祉落实到全面依法治国各领域全过程，保证人民在党的领导下通过各种途径和形式管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务，保证人民依法享有广泛的权利和自由、承担应尽的义务。

——习近平在中央全面依法治国工作会议上的讲话

（2020年11月16日）



权自法出，法自民出

社会主义法治要求把一切权力关进制度的笼子里，依法设定权力、规范权力、制约权力、监督权力。如果法治的堤坝被冲破了，权力的滥用就会像洪水一样成灾。各级党政组织、各级领导干部手中的**权力是党和人民赋予的**，是上下左右有界受控的，不是可以为所欲为、随心所欲的。

坚持法律面前人人平等

“中华人民共和国各民族一律平等。”

“中华人民共和国公民在法律面前一律平等。”

“任何公民享有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定的义务。”

“中华人民共和国年满十八周岁的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权和被选举权；但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。”

“中华人民共和国妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活等各方面享有同男子平等的权利。国家保护妇女的权利和利益，实行男女同工同酬，培养和选拔妇女干部。”

法律面前人人平等

- 违法必究、法律至上
- 非歧视、无差别对待

坚持依法治国和以德治国相结合

中华法系凝聚了中华民族的精神和智慧，有很多优秀的思想和理念值得我们传承。

道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格。

——《论语·为政》

阳为德，阴为刑。

——《汉书·董仲舒传》

德礼为政教之本，刑罚为政教之用，犹昏晓阳秋相须而成者也。

——《唐律疏议·名例》

法律是成文的道德，道德是内心的法律。法律和道德都具有规范社会行为、调节社会关系、维护社会秩序的作用，在国家治理中都有其地位和功能。**法安天下，德润人心。**法律有效实施有赖于道德支持，道德践行也离不开法律约束。**法治和德治不可分离、不可偏废，国家治理需要法律和道德协同发力。**

我国自唐代以来就形成了“盛世赦罪”的历史传统。

党的十八大以来我国共实施过两次特赦：

2015年

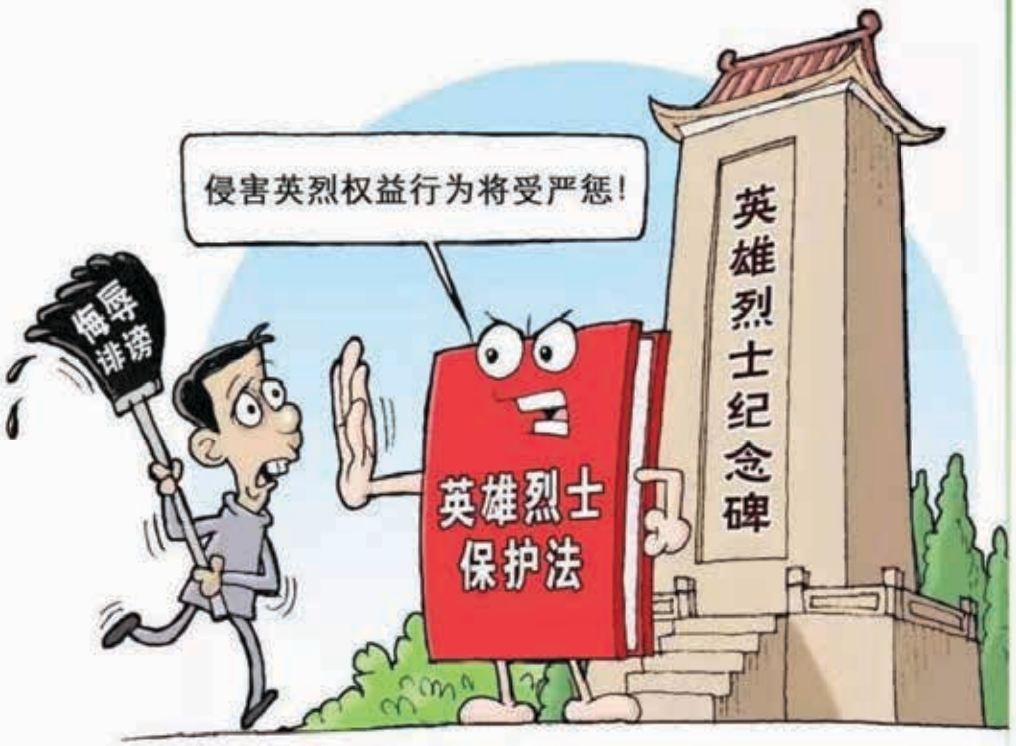
纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年

2019年

纪念新中国成立70周年

在中华人民共和国成立70周年之际，根据十三届全国人大常委会作出的决定，国家主席习近平签署发布特赦令，对部分服刑罪犯予以特赦。

这两次特赦充分彰显了以习近平同志为核心的党中央承续中华文明慎刑恤囚、明刑弼教的优良传统，推进法安天下、德润人心的执政自信和制度自信。



《中华人民共和国英雄烈士保护法》

- 2018年《中华人民共和国英雄烈士保护法》规定：国家和人民永远尊崇、铭记英雄烈士为国家、人民和民族作出的牺牲和贡献；全社会都应当崇尚、学习、捍卫英雄烈士；禁止歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神。

- 《中华人民共和国英雄烈士保护法》的颁布，体现了道德为法律提出价值基础，法律为道德提供制度保障。用法治手段解决道德领域的突出问题，体现了依法治国与以德治国相结合。

◆ **避免法律问题过度道德化：**

如何区分舆论监督司法与舆论干预司法的界限

◆ **避免道德问题过度法律化：**

法律不强人所难

坚持从中国实际出发

商鞅

故圣人之为国也，观俗立法则治，察国事本则宜。不观时俗，不察国本，则其法立而民乱，事剧而功寡。

——《商君书·算地》

近代以后，不少人试图在中国照搬西方法治模式，但最终都归于失败。历史和现实告诉我们，只有传承中华优秀传统法律文化，从我国革命、建设、改革的实践中探索适合自己的法治道路，同时借鉴国外法治有益成果，才能为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴夯实法治基础。

——习近平在中央全面依法治国工作会议上的讲话

（2020年11月16日）

坚持从中国实际出发

突出中国特色、实践特色、时代特色

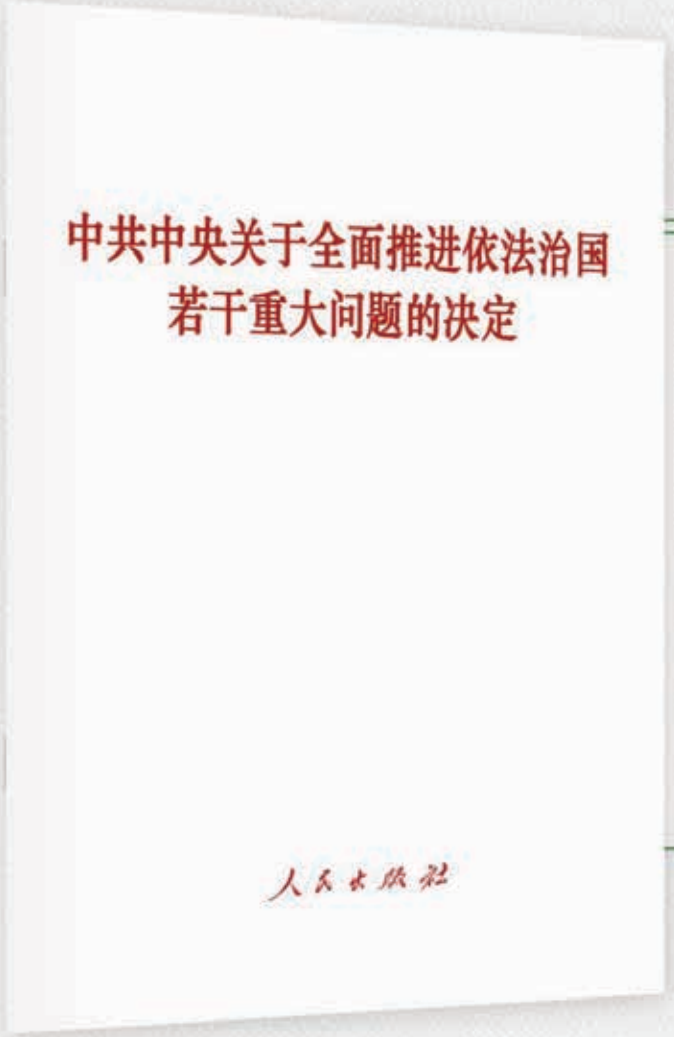
- 传承中华优秀传统法律文化
- 从我国革命、建设、改革的实践中探索适合自己的法治道路
- 学习借鉴世界上优秀的法治文明成果

中华法系

中华法系形成于秦朝，到隋唐时期逐步成熟。中华法系凝聚了中华民族的精神和智慧，有很多优秀的思想和理念值得我们传承。出礼入刑、隆礼重法的治国策略，民惟邦本、本固邦宁的民本理念，天下无讼、以和为贵的价值追求，德主刑辅、明德慎罚的慎刑思想，援法断罪、罚当其罪的平等观念，保护鳏寡孤独、老幼妇残的恤刑原则，等等，都彰显了中华优秀传统法律文化的智慧。

三、什么是全面依法治国的宏伟目标?

——建设法治中国



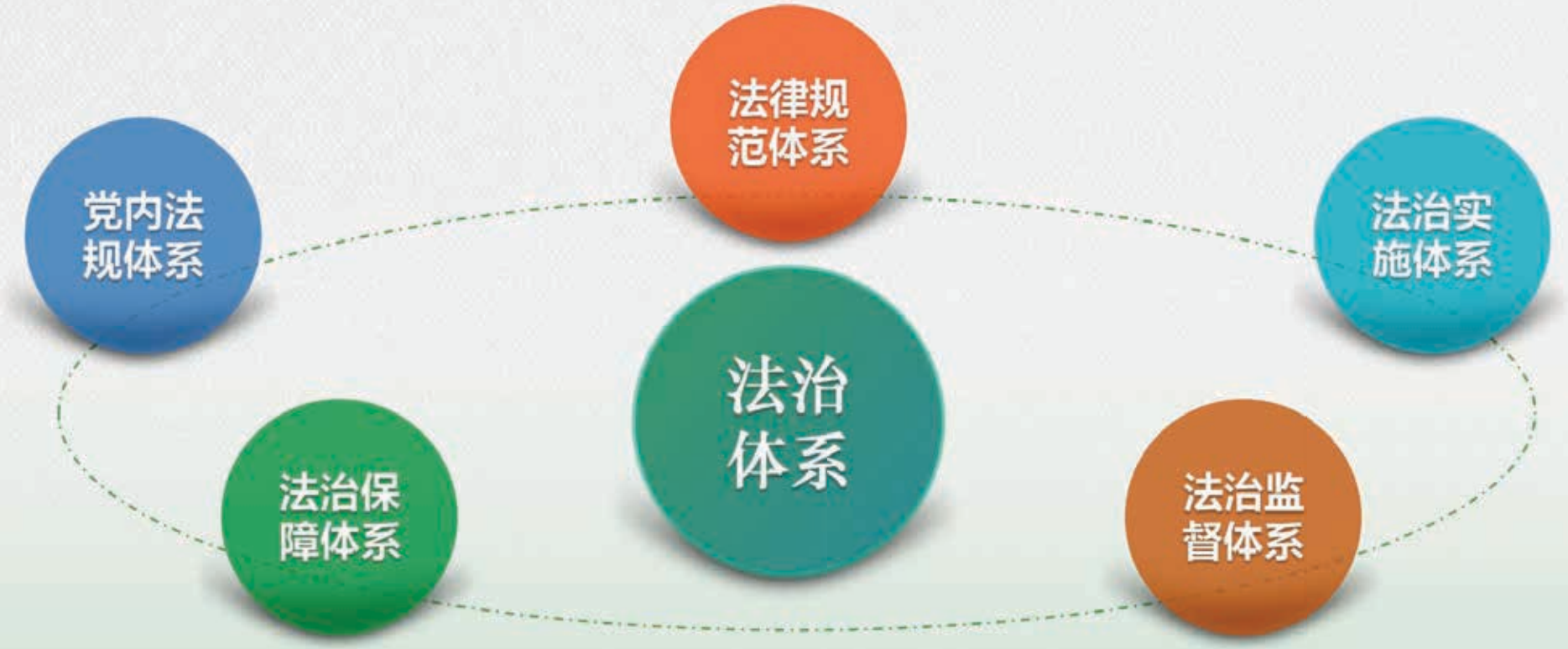
全面依法治国的宏伟目标是建设法治中国，要以建设中国特色社会主义法治体系为总抓手，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设，坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。

依法治国基本要求（十六字方针）的发展

1978年，党的十一届三中全会提出 “有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”（解决的主要问题：法律有没有？执法严不严？）

2012年，党的十八大提出“科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”（解决的主要问题：法律好不好？依法治国方位全不全？）

（一）建设中国特色社会主义法治体系



我们要建设的中国特色社会主义法治体系，必须是扎根中国文化、立足中国国情、解决中国问题的法治体系，不能被西方错误思潮所误导。

——习近平在十九届中央政治局第三十五次集体学习时的讲话

（2021年12月6日）

从“法制”到“法治”

2020年8月1日，在《法制日报》40岁生日之际，经中央政法委员会、司法部同意，并报国家新闻出版署批准，《法制日报》更名为《法治日报》。

从建设中国特色社会主义法律体系，到建设中国特色社会主义法治体系，“法制”与“法治”一字之差，体现了什么？

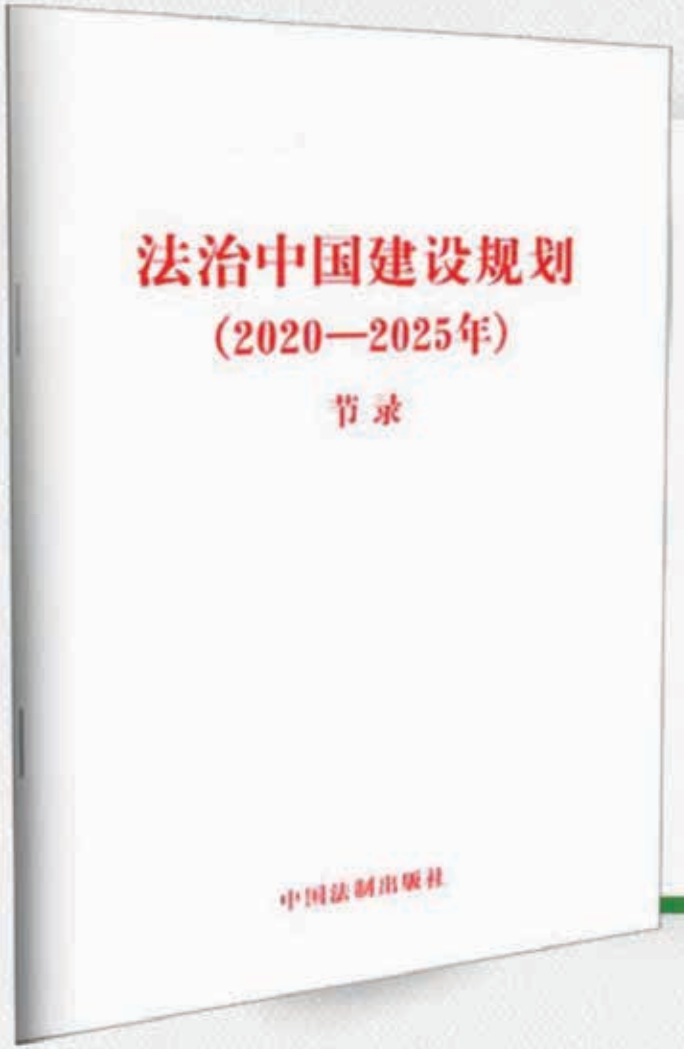
文本到实践；静态到动态；平面到立体；良法到善治。

全面依法治国中的“全面”有哪些含义？

全面：全方位、全主体、全层级、全过程。

（二）建设法治中国

法治国家

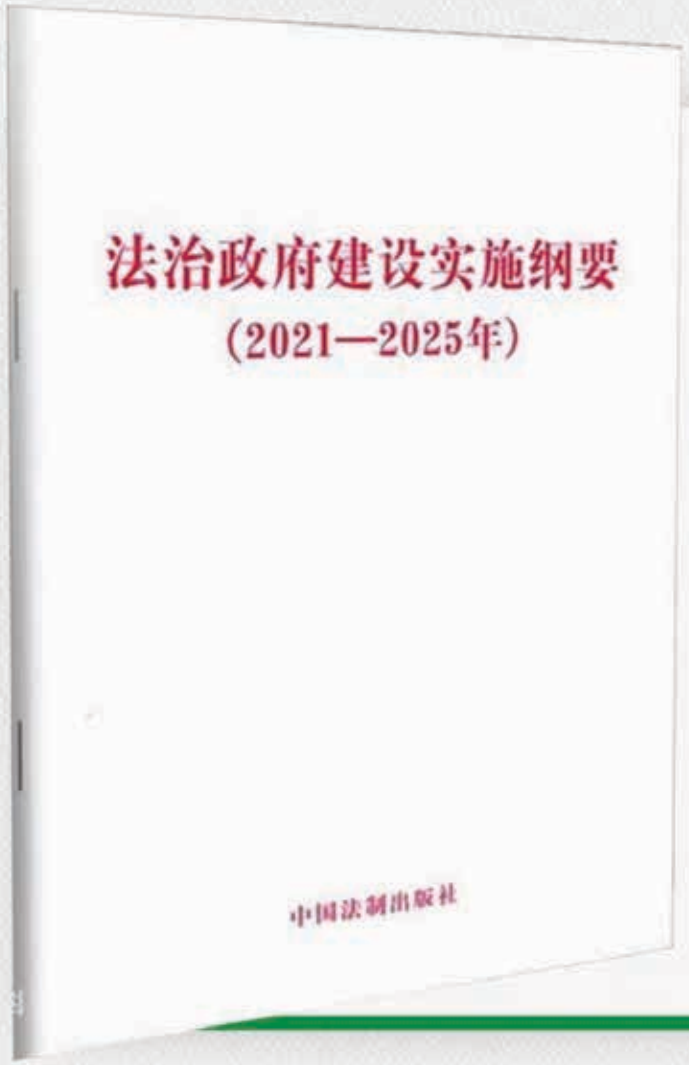


建设法治中国，应当实现法律规范科学完备统一，执法司法公正高效权威，权力运行受到有效制约监督，人民合法权益得到充分尊重保障，法治信仰普遍确立，法治国家、法治政府、法治社会全面建成。

到2025年，党领导全面依法治国体制机制更加健全，以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系更加完备，职责明确、依法行政的政府治理体系日益健全，相互配合、相互制约的司法权运行机制更加科学有效，法治社会建设取得重大进展，党内法规体系更加完善，中国特色社会主义法治体系初步形成。

到2035年，法治国家、法治政府、法治社会基本建成，中国特色社会主义法治体系基本形成，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，国家治理体系和治理能力现代化基本实现。

法治政府



推进全面依法治国，法治政府建设是重点任务和主体工程。法治政府建设具有表率作用。

政者，正也。子帅以正，孰敢不正？

——《论语·颜渊》

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。

——《论语·子路》

《城市管理执法办法》第28条

- 城市管理执法主管部门应当依法、全面、客观收集相关证据，规范建立城市管理执法档案并完整保存。
- 城市管理执法主管部门应当运用执法记录仪、视频监控等技术，实现执法活动全过程记录。

法治社会

法治社会是构筑法治国家的基础，法治社会建设是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。建设信仰法治、公平正义、保障权利、守法诚信、充满活力、和谐有序的社会主义法治社会，是增强人民群众获得感、幸福感、安全感的重要举措。

引导群众遇事找法、解决问题靠法

要深入开展法制宣传教育，弘扬社会主义法治精神，引导群众遇事找法、解决问题靠法，逐步改变社会上那种遇事不是找法而是找人的现象。当然，这需要一个过程，关键是要以实际行动让老百姓相信法不容情、法不阿贵，只要是合理合法的诉求，就能通过法律程序得到合理合法的结果。

——习近平在中央政法工作会议上的讲话

（2014年1月7日）

结 语

全面依法治国，事关政党，事关政府，事关你我，事关顶层设计，也事关百姓生活。全面依法治国，有你，有我，一个都不能少。每个人都应该自觉尊法、学法、守法、用法，养成遇事找法、解决问题靠法的好习惯，做一个遵纪守法的好公民。

学习思考？

- 为什么说习近平法治思想是全面依法治国的根本遵循和行动指南？
- 为什么全面依法治国必须坚持党的领导？

拓展阅读

1.习近平：《论坚持全面依法治国》，中央文献出版社2020年版。

2.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，人民出版社2014年版。

3.《习近平法治思想学习纲要》，人民出版社、学习出版社2021年版。

4.《习近平法治思想概论》，高等教育出版社2021年版。

专题七 学习法治思想 提升法治素养

第一讲
社会主义法律的特征和运行

一、如何理解法律的起源、发展和内涵?
——法律是治国理政最大最重要的规矩

二、如何理解我国社会主义法律的本质特征?
——社会主义法律实现了对历史上各种类型法律的超越

三、如何理解我国社会主义法律的运行?
——法律制定、法律执行、法律适用、法律遵守

第二讲
坚持全面依法治国

一、什么是全面依法治国的根本遵循和行动指南?
——习近平法治思想

二、什么是全面依法治国的正确之路?
——坚持走中国特色社会主义法治道路

三、什么是全面依法治国的宏伟目标?
——建设法治中国

第三讲
维护宪法权威

一、宪法在中国走过了怎样的历程?
——不同历史阶段的宪法发展

二、为什么宪法是治国理政的总章程?
——我国宪法的地位和基本原则

三、宪法怎样走入现实生活?
——加强宪法实施与监督

第四讲
自觉尊法学法守法用法

一、法治思维到底有什么用?
——培养社会主义法治思维

二、如何依法行使权利与履行义务?
——养成正确的权利义务观

三、大学生如何提升法治素养?
——尊法、学法、守法、用法

第三讲 | 维护宪法权威

- 你知道“国家宪法日”是哪一天吗?
- 你知道“国家宪法日”的由来吗?
- 为什么要设立国家宪法日?

一、宪法在中国走过了怎样的历程?

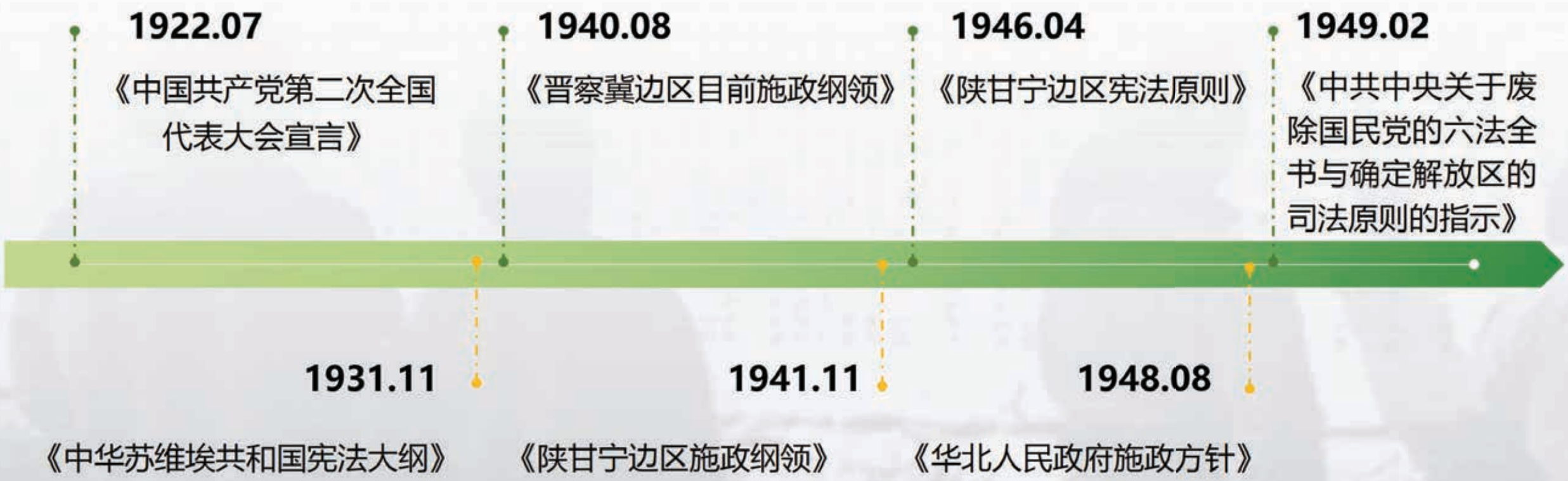
——不同历史阶段的宪法发展

（一）宪法在近代中国的际遇

近代以来，中国人民苦苦寻找改变中华民族前途命运的道路。一些政治势力试图按照西方政治制度模式对我国封建专制制度进行改良，都宣告失败。

（二）中国共产党领导下革命根据地和解放区的宪法实践

1921年中国共产党成立后，在革命根据地政权建设实践中，高度重视宪法和法制建设。


1922.07
《中国共产党第二次全国代表大会宣言》
1931.11
《中华苏维埃共和国宪法大纲》
1940.08
《晋察冀边区目前施政纲领》
1941.11
《陕甘宁边区施政纲领》
1946.04
《陕甘宁边区宪法原则》
1948.08
《华北人民政府施政方针》
1949.02
《中共中央关于废除国民党的六法全书与确定解放区的司法原则的指示》

中華蘇維埃共和國憲法大綱
紅色中華

回顾我国宪法制度发展历程，我们愈加感到，我国宪法同党和人民进行的艰苦奋斗和创造的辉煌成就紧密相连，同党和人民开辟的前进道路和积累的宝贵经验紧密相连。

1946年，中央书记处决定成立中央法律问题研究委员会

- 研究法律问题和试拟陕甘宁边区宪草。
- 1947年1月，中央责成法律问题研究委员会起草新民主主义宪草。
- 1948年10月，完成新民主主义宪草的起草。

（三）新中国成立后的宪法发展：从《共同纲领》到“八二宪法”

中国人民政治协商会议第一届全体会议

- 1949年9月21日至30日，中国共产党邀请各民主党派、各爱国民主人士召开了中国人民政治协商会议第一届全体会议。

《中国人民政治协商会议共同纲领》（简称《共同纲领》）

- 1949年9月29日，中国人民政治协商会议第一届全体会议通过了《共同纲领》。
- 《共同纲领》起到了临时宪法的作用。

1954年9月20日，中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议通过新中国第一部宪法。

第一届全国人民代表大会第一次会议通过

第四届全国人民代表大会第一次会议通过

第五届全国人民代表大会第一次会议通过

第五届全国人民代表大会第五次会议通过

“八二宪法”是新中国宪法史上的一个重要里程碑。它在继承“五四宪法”精神和原则的基础上，排除了极左路线和思潮的影响，结合中国改革开放初期的社会实际，适应新时期政治经济和文化等各方面发展的需要，进行了重大的修正，是一部公认的比较好的、具有中国特色的社会主义的宪法。

我国现行宪法的修改

第一次修正	第二次修正	第三次修正	第四次修正	第五次修正
1988年4月 第七届 全国人民代表大会 第一次会议通过	**1993 年3月** 第八届 全国人民代表大会 第一次会议通过	**1999年3月** 第九届 全国人民代表大会 第二次会议通过	**2004年3月** 第十届 全国人民代表大会 第二次会议通过	**2018年3月** 第十三届 全国人民代表大会 第一次会议通过

2018年宪法修正的主要内容

确立了科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想在国家政治和社会生活中的指导地位，将新发展理念、建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴、中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征、倡导社会主义核心价值观、确立宪法宣誓制度、完善国家主席任期制度、深化国家监察体制改革等写入宪法。

我国宪法是治国理政的总章程，必须体现党和人民事业的历史进步，必须随着党领导人民建设中国特色社会主义实践的发展而不断完善发展。

——习近平在中共中央政治局第四次集体学习时的讲话

（2018年2月24日）

从宪法建设史中得出的几点基本结论

制定和实施宪法，推进依法治国，建设法治国家，是实现国家富强、民族振兴、社会进步、人民幸福的必然要求。

我国现行宪法是在深刻总结我国社会主义革命、建设和改革的成功经验基础上制定和不断完善的，是党领导人民长期奋斗的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑的必然结果。

只有中国共产党才能坚持立党为公、执政为民，充分发扬民主，领导人民制定出体现人民意志的宪法，领导人民实施宪法。

党高度重视发挥宪法在治国理政中的重要作用，坚定维护宪法尊严和权威，推动宪法完善和发展，这是我国宪法保持生机活力的根本原因所在。

二、为什么宪法是治国理政的总章程?

——我国宪法的地位和基本原则

一个团体要有一个章程，一个国家也要有一个章程，宪法就是一个总章程，是根本大法。用宪法这样一个根本大法的形式，把人民民主和社会主义原则固定下来，使全国人民有一条清楚的轨道，使全国人民感到有一条清楚的明确的和正确的道路可走，就可以提高全国人民的积极性。

——毛泽东：《关于中华人民共和国宪法草案》

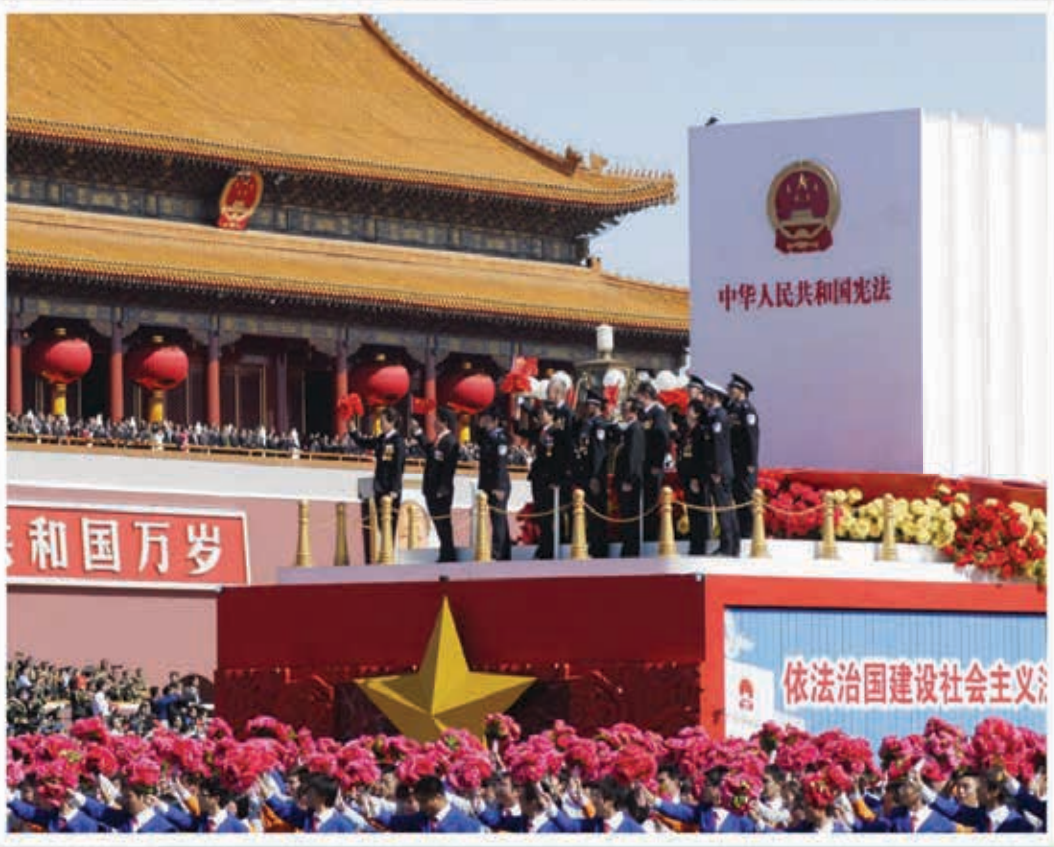
（一）我国宪法的地位

我国宪法是国家的根本法，是党和人民意志的集中体现。

我国宪法是国家各项制度和法律法规的总依据。

我国宪法规定了国家的根本制度。

宪法是实现国家认同、凝聚社会共识、促进个人发展的基本准则，是维系一个国家、一个民族凝聚力的根本纽带。



◆我国宪法是国家的根本法，是党和人民意志的集中体现

我国现行宪法以国家根本法的形式，确立了中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论体系、中国特色社会主义制度、中国特色社会主义文化的发展成果，反映了我国各族人民的共同意志和根本利益，成为党和国家的中心工作、基本原则、重大方针、重要政策在国家法制上的最高体现。

◆我国宪法是国家各项制度和法律法规的总依据

宪法的基本功能就是确定国家和社会生活的根本制度、基本制度和基本原则，从宏观上和总体上确定控制、分配、保障国家权力运行的规则，规定公民权利和义务。在此基础上，再由立法机关依据宪法的规则，通过制定一般法律、法规和其他规范性文件使宪法进一步具体化，从而成为社会实际生活的具体规范。

我国宪法规定了国家的根本制度

我国宪法确立了中国共产党的领导地位，规定了国家的根本任务、领导核心、指导思想、基本原则、发展道路、奋斗目标。我国宪法确立了工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的国体，确立了社会主义制度是中华人民共和国的根本制度，确立了人民代表大会制度的政体，确立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度，确立了公有制为主体、多种所有制经济共同发展，按劳分配为主体、多种分配方式并存，社会主义市场经济体制等社会主义基本经济制度。

宪法是实现国家认同、凝聚社会共识、促进个人发展的基本准则，是维系一个国家、一个民族凝聚力的根本纽带。

我们党领导人民制定的宪法，是中国历史上第一部真正的人民宪法，是规范国家权力运行、保障公民权利实现的根本活动准则。我们要以宪法为最高法律规范，充分发挥宪法的引领、规范和保障作用，把国家各项事业和各项工作纳入法治轨道，维护社会公平正义，实现国家和社会生活制度化、法治化，把依法治国、依宪治国工作提高到一个新水平。

（二）我国宪法的基本原则

宪法的基本原则是贯穿宪法规范始终，对宪法的制定、修改、实施、遵守等环节起到指导作用的基本准则。

我国宪法的基本原则集中反映了规范权力运行、保障公民权利的基本精神，体现了社会主义法治的根本性质。

- 党的领导
- 人民当家作主
- 尊重和保障人权
- 社会主义法治
- 民主集中制

党的领导原则

中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心。党的领导是人民当家作主的根本保证，是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度最大优势。

中国共产党执政就是党领导、支持、保证人民当家作主，最广泛地动员和组织人民群众依法管理国家和社会事务、管理经济和文化事业，维护和实现最广大人民的根本利益。

我国宪法对中国共产党领导地位和执政地位的规定，既是对中国共产党领导人民在革命、建设、改革各个历史时期奋斗成果的确认，也是对国家性质和根本制度的确认，集中体现了党的主张和人民意志的高度统一。

人民当家作主原则

人民当家作主，是指人民是国家的主人，共同享有社会经济资源，共同参与社会管理。人民当家作主实质上是要由全体人民共同享有治理国家的权利，参与社会政治、经济活动。

尊重和保障人权原则

我国宪法将“国家尊重和保障人权”规定为一项基本原则，对公民的基本权利和自由作出全面规定，依法保障公民的生存权和发展权。我国宪法规定公民享有人身权、财产权、社会保障权、受教育权等权利和宗教信仰、言论出版、集会结社、游行示威等自由。由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定获得赔偿的权利。

尊重和保障人权原则入宪以来，我国在完善人权保障法律体系、依法行政保障公民合法权益、有效提升人权司法保障水平等方面取得了新进展，推动了人权事业不断进步。

社会主义法治原则

- 我国宪法明确规定：“中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家。”
- 社会主义法治原则要求坚持宪法法律至上、法律面前人人平等，推进国家各项工作法治化，维护社会公平正义，维护社会主义法制的统一和尊严。
- 国家立法权、行政权、监察权、审判权和检察权都必须在法治轨道上有序运行。
- 任何组织和个人都要在宪法和法律范围内活动，一切违法行为都应受到法律的追究。

民主集中制原则

《中华人民共和国宪法》

第三条　中华人民共和国的国家机构实行民主集中制的原则。

全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督。

国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。

中央和地方的国家机构职权的划分，遵循在中央的统一领导下，充分发挥地方的主动性、积极性的原则。

民主集中制是我国国家组织形式和活动形式的基本原则，是我国国家制度的突出特点和优势，也是集中全党全国人民集体智慧、实现科学决策、民主决策的基本原则和主要途径。

三、宪法怎样走入现实生活?

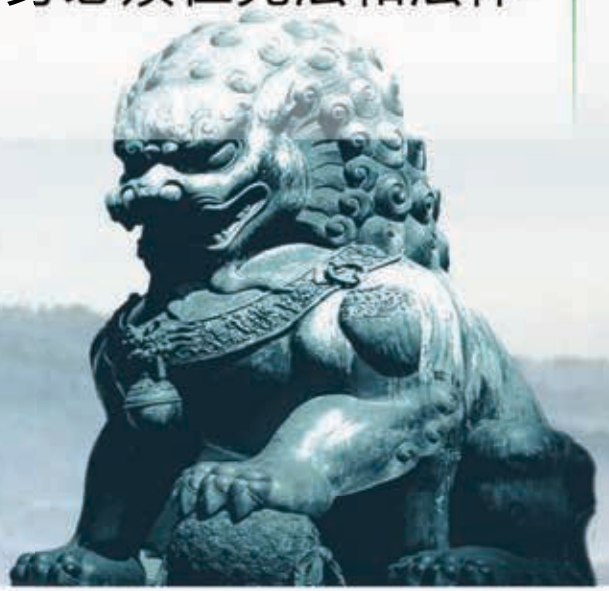
——加强宪法实施与监督

- 宪法序言中指出：“全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织，都必须以宪法为根本的活动准则，并且负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。”
- 宪法第62条规定全国人民代表大会有权“监督宪法的实施”。
- 宪法第67条规定全国人民代表大会常务委员会有权“监督宪法的实施”。

（一）加强宪法实施

坚持依宪执政

坚持依法治国首先要坚持依宪治国，坚持依法执政首先要坚持依宪执政。新形势下，我们党要履行好执政兴国的重大职责，必须依据党章从严治党、依据宪法治国理政。党领导人民制定宪法和法律，党领导人民执行宪法和法律，党自身必须在宪法和法律范围内活动，真正做到党领导立法、保证执法、带头守法。



坚持依法立法

《中华人民共和国立法法》

第三条 立法应当坚持中国共产党的领导，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进中国特色社会主义法治体系建设，保障在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。

第五条 立法应当符合宪法的规定、原则和精神，依照法定的权限和程序，从国家整体利益出发，维护社会主义法制的统一、尊严、权威。

坚持严格执法

行政机关

坚持依宪施政、依法行政，严格规范政府行为，进一步提高科学决策、民主决策、依法决策水平。

监察机关

履行好对行使公权力的公职人员监察全覆盖的法定职责。

司法机关

落实司法责任制，保证依法独立公正行使审判权、检察权 。

保证宪法实施，就是保证人民根本利益的实现。只要我们切实尊重和有效实施宪法，人民当家作主就有保证，党和国家事业就能顺利发展。

——习近平在首都各界纪念现行宪法公布施行30周年大会上的讲话（2012年12月4日）

（二）完善宪法监督

健全人大工作机制

全国人大及其常委会履行宪法赋予的宪法监督职责，要加强对宪法法律实施情况的监督检查，坚决纠正违宪违法行为。

健全宪法解释机制

全国人大常委会根据宪法规定行使宪法解释权，依照宪法精神对宪法规定的内容、含义和界限作出解释。

健全备案审查机制

将所有的法规规章、司法解释和各类规范性文件依法依规纳入备案审查范围，是宪法监督的重要内容和环节。

健全合宪性审查机制

我国的合宪性审查，就是由有关权力机关依据宪法和相关法律的规定，对于可能存在违反宪法规定的法律法规、规范性文件以及国家机关履行宪法职责的行为进行审查，并对违反宪法的问题予以纠正。

地方性法规是否可以规定公安机关交通管理部门调查交通事故时有权查阅、复制当事人的通讯记录?

宪法监督案例

人身损害中城镇居民和农村居民的赔偿标准怎样计算?

最高人民法院

关于修改《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的决定

(2022年2月15日最高人民法院审判委员会第1864次会议通过，自2022年5月1日起施行)

最高人民法院审判委员会第1864次会议决定，对《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》作如下修改：

一、第十二条修改为："残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入标准，自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。

"受害人因伤致残但实际收入没有减少，或者伤残等级较轻但造成职业妨害严重影响其劳动就业的，可以对残疾赔偿金作相应调整。"

二、第十五条修改为："死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入标准，按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。"

三、第十七条修改为："被扶养人生活费根据扶养人丧失劳动能力程度，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费支出标准计算。被扶养人为未成年人的，计算至十八周岁；被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的，计算二十年。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。

"被扶养人是指受害人依法应当承担扶养义务的未成年人或者丧失劳动能力又无其他生活来源的成年近亲属。被扶养人还有其他扶养人的，赔偿义务人只赔偿受害人依法应当负担的部分。被扶养人有数人的，年赔偿总额累计不超过上一年度城镇居民人均消费支出额。"

宪法监督案例

结 语

自觉尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法，大力弘扬宪法精神，不断增强宪法意识，把宪法作为判断大是大非的准绳，同一切破坏宪法权威、践踏宪法尊严的行为作斗争，在宪法的阳光照耀下追求国家富强和人民幸福。

学习思考？

- 怎样理解宪法是国家的根本法，是治国理政的总章程？
- 为什么说“宪法的生命在于实施，宪法的权威也在于实施”？

拓展阅读

1.习近平：《在首都各界纪念现行宪法公布施行30周年大会上的讲话》，人民出版社2012年版。

2.习近平：《论坚持人民当家作主》，中央文献出版社2021年版。

3.中华人民共和国国务院新闻办公室：《国家人权行动计划（2021—2025年）》，人民出版社2021年版。

4.中华人民共和国国务院新闻办公室：《中国的民主》，人民出版社2021年版。

5.《宪法学》编写组：《宪法学（第二版）》，高等教育出版社、人民出版社2021年版。

专题七 学习法治思想 提升法治素养

第一讲
社会主义法律的特征和运行

一、如何理解法律的起源、发展和内涵?

——法律是治国理政最大最重要的规矩

二、如何理解我国社会主义法律的本质特征?

——社会主义法律实现了对历史上各种类型法律的超越

三、如何理解我国社会主义法律的运行?

——法律制定、法律执行、法律适用、法律遵守

第二讲
坚持全面依法治国

一、什么是全面依法治国的根本遵循和行动指南?

——习近平法治思想

二、什么是全面依法治国的正确之路?

——坚持走中国特色社会主义法治道路

三、什么是全面依法治国的宏伟目标?

——建设法治中国

第三讲
维护宪法权威

一、宪法在中国走过了怎样的历程?

——不同历史阶段的宪法发展

二、为什么宪法是治国理政的总章程?

——我国宪法的地位和基本原则

三、宪法怎样走入现实生活?

——加强宪法实施与监督

第四讲
自觉尊法学法守法用法

一、法治思维到底有什么用?

——培养社会主义法治思维

二、如何依法行使权利与履行义务?

——养成正确的权利义务观

三、大学生如何提升法治素养?

——尊法、学法、守法、用法

第四讲 | 自觉尊法学法守法用法

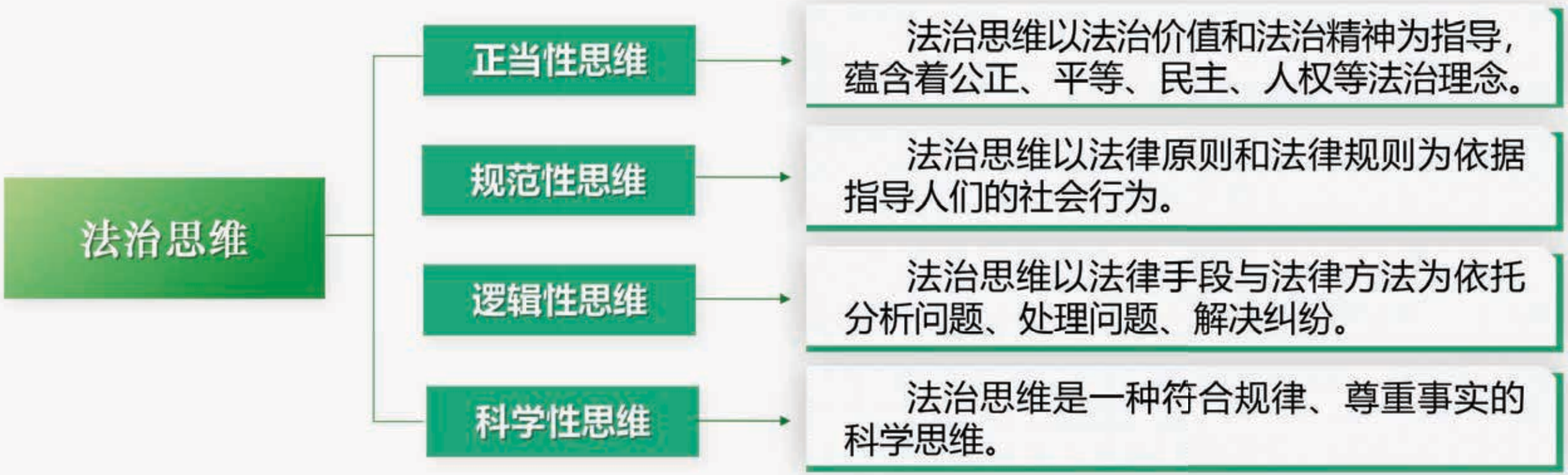
一、法治思维到底有什么用?

——培养社会主义法治思维

一个独自在家的孕妇突然发作马上就要生产，邻居好心送其就医，因事发紧急，闯了红灯。邻居的这种闯红灯行为确实是违反了交通规则，那么是否需要接受处罚？请大家谈谈自己的看法。

（一） 法治思维及其内涵

法治思维：是指以法治价值和法治精神为导向，运用法律原则、法律规则、法律方法思考和处理问题的思维模式。


法治思维
正当性思维
法治思维以法治价值和法治精神为指导，蕴含着公正、平等、民主、人权等法治理念。
规范性思维
法治思维以法律原则和法律规则为依据指导人们的社会行为。
逻辑性思维
法治思维以法律手段与法律方法为依托分析问题、处理问题、解决纠纷。
科学性思维
法治思维是一种符合规律、尊重事实的科学思维。

法治和人治问题是人类政治文明史上的一个基本问题，也是各国在实现现代化过程中必须面对和解决的一个重大问题。综观世界近现代史，凡是顺利实现现代化的国家，没有一个不是较好解决了法治和人治问题的。相反，一些国家虽然也一度实现快速发展，但并没有顺利迈进现代化的门槛，而是陷入这样或那样的“陷阱”，出现经济社会发展停滞甚至倒退的局面。后一种情况很大程度上与法治不彰有关。

——习近平在中共十八届四中全会第二次全体会议上的讲话

（2014年10月23日）

（二） 法治思维的基本内容

- 法律至上
- 权力制约
- 公平正义
- 权利保障
- 程序正当

法律至上是指在国家或社会的所有规范中，法律是地位最高、效力最广、强制力最大的规范。这里的法律，既包括宪法，也包括其他一般法律。法律至上尤其指宪法至上，因为宪法具有最高的法律效力，是其他一切法律的依据。

- 法律至上
- **权力制约**
- 公平正义
- 权利保障
- 程序正当

权力制约是指国家机关的权力必须受到法律的规制和约束。在我国，国家权力是人民的，即一切权力为民所有；国家权力是为人民服务的，即一切权力为民所用。

法律至上
权力制约
公平正义
权利保障
程序正当

公平正义是指社会的政治利益、经济利益和其他利益在全体社会成员之间合理、公平分配和占有。一般来讲，公平正义主要包括权利公平、机会公平、规则公平和救济公平。

- 法律至上
- 权力制约
- 公平正义
- **权利保障**
- 程序正当

权利保障主要是指对公民权利的法律保障，具体包括公民权利的宪法保障、立法保障、行政保障和司法保障。

- 法律至上
- 权力制约
- 公平正义
- 权利保障
- **程序正当**

做一件事情，往往需要按照一定的程序，只有按照程序做，才能防止主观任性、无序混乱。只有严格按照法律程序办事办案，处理结果才可能公正并具有公信力和权威性。程序的正当，表现在程序的合法性、中立性、参与性、公开性、时限性等方面。

二、如何依法行使权利与履行义务?

——养成正确的权利义务观

什么是法律权利和法律义务，公民应该如何理解法律权利和法律义务的关系，如何依法行使法律权利和履行法律义务，以及滥用法律权利和违反法律义务后要承担什么法律责任等，是我们日常生活中经常遇到的法律问题。

大学生应依法行使权利和履行义务，妥善处理学习、生活中遇到的法律问题和各种矛盾。

（一）法律权利与法律义务

法律权利及其特点

法律权利：是指由一定的社会物质生活条件所制约的行为自由，是法律所允许的权利人为了满足自己的利益而采取的、由其他人的法律义务所保障的法律手段。

法律权利具有以下四个方面的特征：

1. 法律权利的内容、种类和实现程度受社会物质生活条件的制约。
2. 法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异。
3. 法律权利不仅由国家规定或认可，而且受法律维护或保障，具有不可侵犯性。
4. 法律权利必须依法行使，不能不择手段地行使法律权利。

法律义务及其特点

法律义务

是指由一定的社会物质生活条件所制约的社会责任，是保证法律所规定的义务人按照权利人要求从事一定行为或不从事一定行为以满足权利人利益的法律手段。

法律义务具有以下四个方面的特征：

1. 法律义务是历史的。
2. 法律义务源于现实需要。
3. 法律义务必须依法设定。
4. 法律义务可能发生变化。

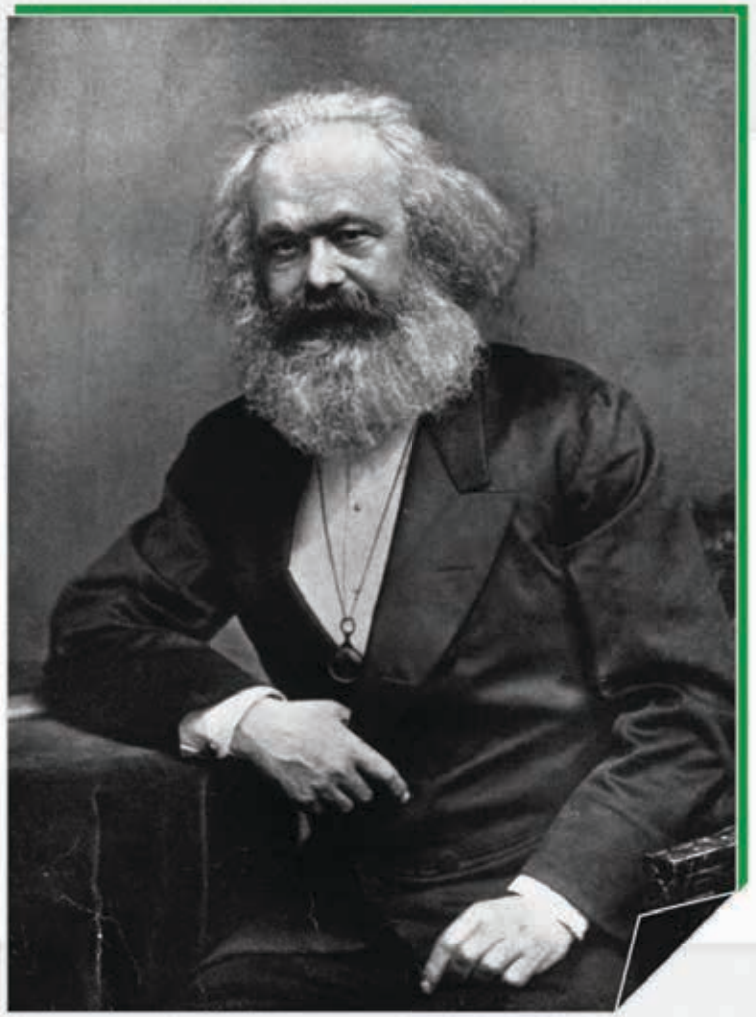
法律权利与法律义务的关系

法律权利与法律义务就像一枚硬币的两面，不可分割，相互依存。在社会生活中，每个人既是享受法律权利的主体，又是承担法律义务的主体。在法治国家，不存在只享受权利的主体，也不存在只承担义务的主体。

- 法律权利的实现必须以相应法律义务的履行为条件。
- 法律义务的设定和履行也必须以法律权利的行使为根据。离开了法律权利，法律义务就失去了履行的价值和动力。
- 离开了法律义务，法律权利也形同虚设。

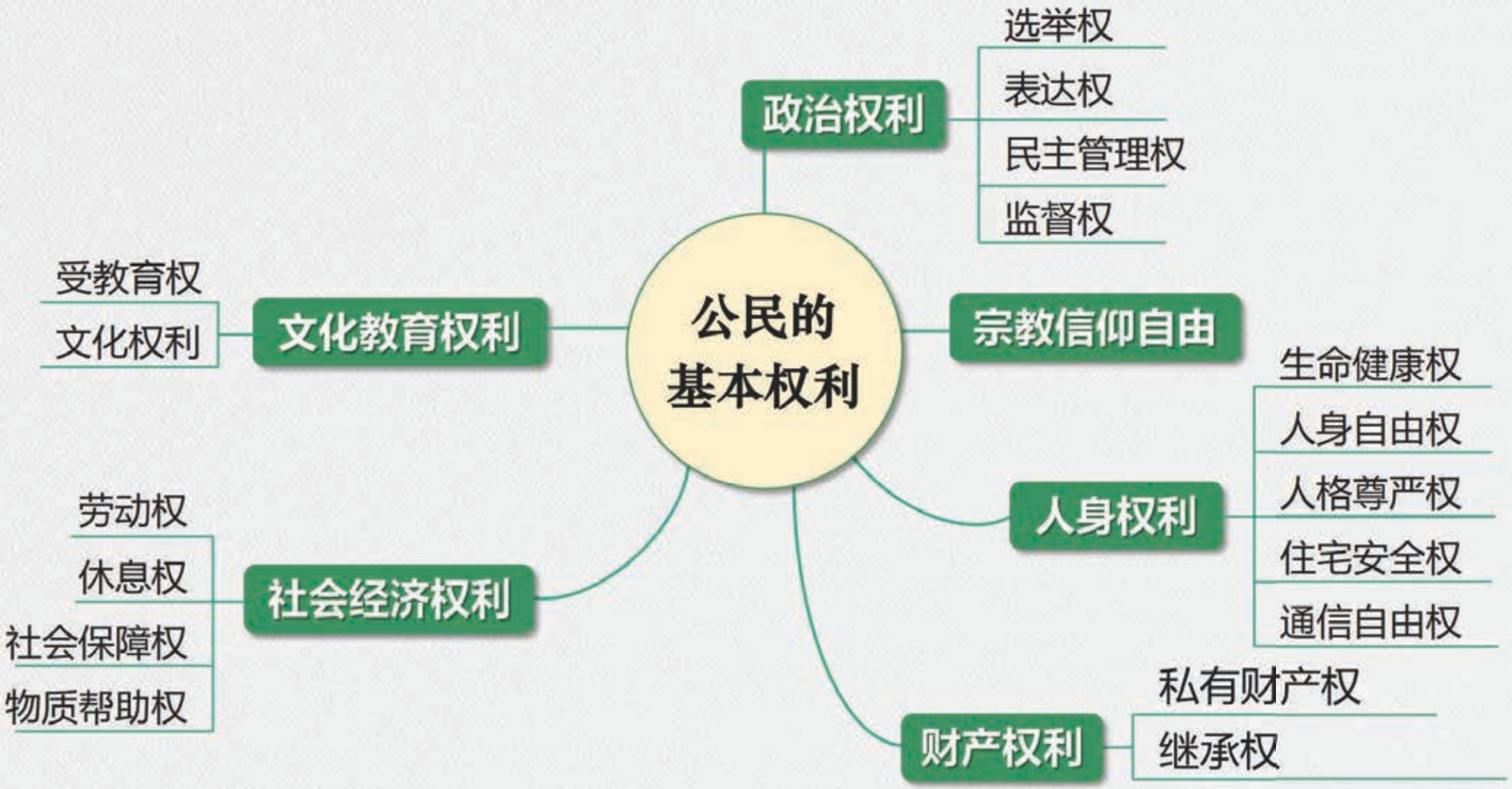
没有无义务的权利，也没有无权利的义务。

——马克思：《国际工人协会共同章程》



（二）依法行使法律权利

我国宪法法律规定了公民享有的一系列权利，主要包括政治权利、人身权利、财产权利、社会经济权利、宗教信仰自由及文化教育权利等。


公民的基本权利
政治权利
选举权
表达权
民主管理权
监督权
宗教信仰自由
人身权利
生命健康权
人身自由权
人格尊严权
住宅安全权
通信自由权
财产权利
私有财产权
继承权
社会经济权利
劳动权
休息权
社会保障权
物质帮助权
文化教育权利
受教育权
文化权利

权利行使目的的正当性

盘锦市辱华贴纸案

权利行使的必要限度

“北雁云依”落户案

权利行使方式的法定性

权利行使的方式分为口头方式、书面方式和行为方式。

权利行使的方式还可分为直接行使和间接行使。

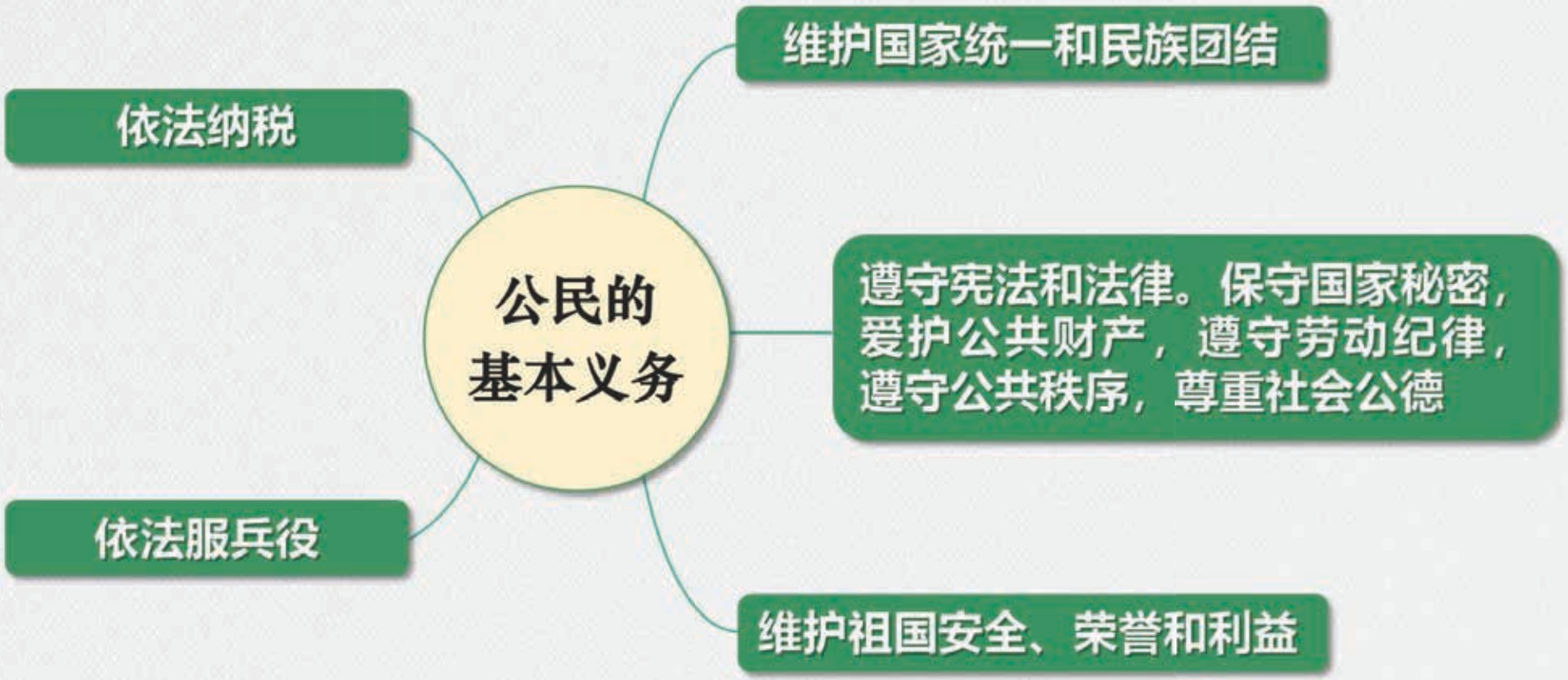
权利行使的正当程序

由于一个人行使权利的过程可能就是另一个人履行义务的过程，所以程序正当原则同样适用于权利行使过程。

（三）依法履行法律义务

入伍新兵整装待发

法律权利的行使必须伴随着法律义务的履行，但法律义务更需要由法律加以规定。除了在各个部门法中规定了公民的法律义务外，我国宪法特别规定了公民的基本义务。义务法定，一方面是说义务的设定必须有法律依据，另一方面是说法定义务应当履行，否则会承担不利的法律后果。


公民的基本义务
维护国家统一和民族团结
依法纳税
遵守宪法和法律。保守国家秘密，爱护公共财产，遵守劳动纪律，遵守公共秩序，尊重社会公德
依法服兵役
维护祖国安全、荣誉和利益

法律义务当履行

《中华人民共和国传染病防治法》第12条规定，在中华人民共和国领域内的一切单位和个人，必须接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防、控制措施，如实提供有关情况。

《突发公共卫生事件应急条例》第21条规定，任何单位和个人对突发事件，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。

法律义务具有法定的强制性，违反法律义务必须承担法律责任。

作为

义务人实施积极的行为

不作为

义务人不得实施某种行为

不履行义务的法律后果

承担不同类型的法律责任

- 民事责任
- 行政责任
- 刑事责任

三、大学生如何提升法治素养?

——尊法、学法、守法、用法

（一）尊重法律权威

法律的权威源自人民的内心拥护和真诚信仰。就大学生而言，在学习和生活中应积极作为，养成敬畏法律的良好品质，努力成为尊重法律权威、信仰法律的先锋。

人民权益要靠法律保障，
法律权威要靠人民维护。

苏格拉底以生命维护法律尊严

苏格拉底经常和年轻人讨论哲学和社会问题，喜欢思考和批判，因此冒犯了雅典的统治阶层。公元前339年，他被控亵渎神明、败坏青年等一系列罪名，被判处死刑。在等待执行的时候，苏格拉底的朋友买通监狱主管，想帮助他越狱逃生。但苏格拉底却断然拒绝了朋友的好意，他认为整个审判是完全依据雅典法律程序进行的，具有法律效力，他必须服从。在他看来，这个错误的判决已经给法律带来了损害，但如果他逃跑则会对法律造成更大的损害，让法律的权威荡然无存，整个社会秩序也会随之解体。

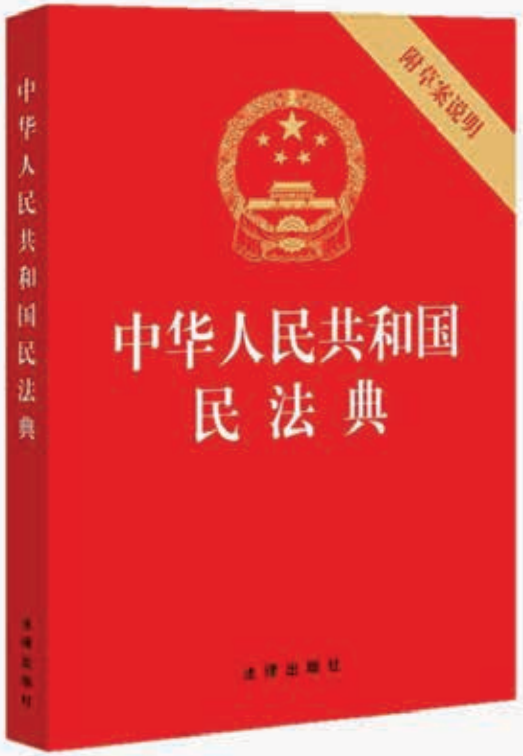
- 苏格拉底以自己的生命维护法律的尊严，体现了他对法律的权威性和神圣感的尊重。
- 公民尊重法律权威、自觉守法，不仅是实现法治的重要保证，也是现代法治国家的重要标志。

（二）学习法律知识

法律规范、法理

- 法律规范，是指由国家制定或认可的，反映国家意志的，具体规定权利义务及法律后果的行为准则。
- 法理，即法律的理论依据，也就是法的道理。

法律条文背后的故事



《中华人民共和国民法典》第1010条

“违背他人意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他人实施性骚扰的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。机关、企业、学校等单位应当采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施，防止和制止利用职权、从属关系等实施性骚扰。”

同学们可能会问，社会上的行业那么多，为什么单单设定这三类责任主体？根据全国人大常委会的有关立法说明，通过大量的调研显示，这些场域存在明显的权力强弱关系，所以容易发生性骚扰事件，因此特别规定了其责任与义务。

江苏大学法律援助中心志愿者在向居民宣讲民法典及相关的法律知识

民警在向居民宣讲防电信诈骗及相关的法律知识

学习和掌握基本的法律知识，是提升法治素养的前提。

不知法而犯法，并不免责！

（三）养成守法习惯

增强规则意识

养成规则意识、坚持**守法守规**是每一个法治国家公民的基本素养。在学习和生活中，大学生应做到懂规矩、守规则、依规范，坚持依法办事。

守住法律底线

大学生掏鸟案

（四）提高用法能力

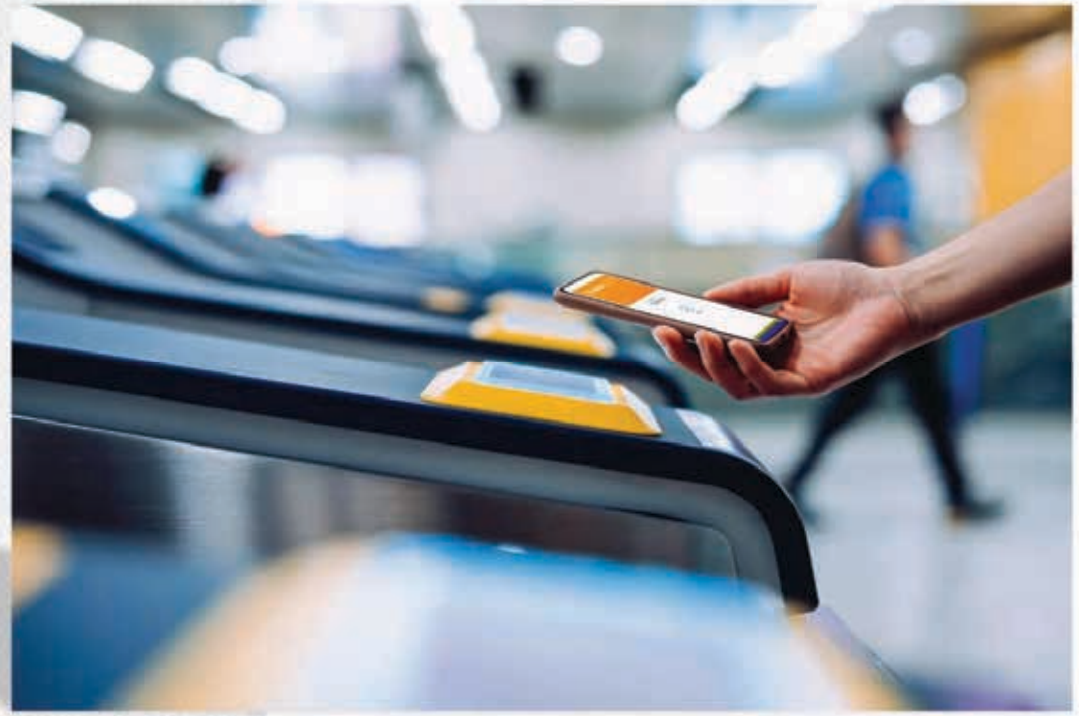
多方式参与法律实践

维护自身权利与社会利益

国家层面

个人层面

大学生状告地铁“霸王条款” 为公共利益较真



据《苏州市轨道交通票务规则》相关规定，余额低于全程票价不能进站。很多人遇到这种情况时，就是埋怨几句、然后充值了事。但苏州大学的小吴同学，却不走寻常路，一纸诉状将苏州市轨道交通集团有限公司告上了法庭。

结 语

- 大学生要提高运用法治思维分析问题、解决问题的能力。
- 大学生要养成正确的权利义务观，依法行使权利和履行义务。
- 大学生要不断提升自己的法治素养，自觉尊法学法守法用法。

法为良师，律为益友，学法用法，受益无穷。

学习思考？

- 法治与人治的主要区别是什么？
- 作为一名大学生，你了解我国公民有哪些基本权利与基本义务？
- 你学习法律知识的主要途径是什么？

拓展阅读

1.《中华人民共和国宪法》第二章“公民的基本权利和义务”。

2.《中华人民共和国民法典》第一编第五章“民事权利”，第四编“人格权”。

3.大型文献专题片《敢教日月换新天》，第17集“法安天下”，中央宣传部、中央党史和文献研究院、国家发展改革委、国家广播电视总局等部门出品，2021年中央电视台综合频道首播。